

Reglament (UE) núm. 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE

DOUE núm. L257, 28/08/2014

TEXT PUBLICAT

Vigència 17/09/2014 -

Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

[BOE núm. L296, de data 01/11/2016](#)

[BOE núm. L104, de data 20/04/2017](#)

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Reglament té per objecte garantir el funcionament correcte del mercat interior i l'existència d'un nivell de seguretat adequat dels mitjans d'identificació electrònica i els serveis de confiança utilitzats arreu de la Unió, a fi de permetre i facilitar que les persones físiques i jurídiques exerceixin el dret a participar en la societat digital de manera segura i a accedir als serveis públics i privats en línia arreu de la Unió. A aquests efectes, el present Reglament:

- a) estableix les condicions en què els estats membres han de reconèixer els mitjans d'identificació electrònica de les persones físiques i jurídiques que pertanyen a un sistema d'identificació electrònica notificat d'un altre Estat membre i en què han de proporcionar i reconèixer les carteres europees d'identitat digital;
- b) estableix normes per als serveis de confiança, en particular per a les transaccions electròniques;
- c) estableix un marc jurídic per a les signatures electròniques, els segells electrònics, els segells de temps electrònics, els documents electrònics, els serveis d'entrega electrònica certificada, els serveis certificats per a l'autenticació de llocs web, l'arxiu electrònic, la declaració electrònica d'atributs, els dispositius de creació de signatures electròniques i de segells electrònics, i els llibres majors electrònics.

Article 2

Àmbit d'aplicació

1. Aquest Reglament s'aplica als sistemes d'identificació electrònica notificats pels estats membres, a les carteres europees d'identitat digital proporcionades pels estats membres i als prestadors de serveis de confiança que hi ha establerts a la Unió.
2. Aquest Reglament no s'aplica a la prestació de serveis de confiança utilitzats només en sistemes tancats que resultin del dret nacional o d'acords entre un conjunt definit de participants.
3. Aquest Reglament no afecta el dret de la Unió o nacional relacionat amb la subscripció i validesa dels contractes, altres obligacions jurídiques o de procediment d'índole formal o requisits sectorials també d'índole formal.
4. Aquest Reglament s'entén sense perjudici del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.

Article 3

Definicions

A efectes del present Reglament, cal aplicar les definicions següents:

- 1) «identificació electrònica», procés consistent a fer servir les dades d'identificació de la persona en format electrònic que representen de manera única una persona física o jurídica o una persona física que representa una altra persona física o una persona jurídica;
- 2) «mitjans d'identificació electrònica», unitat material i/o immaterial que conté les dades d'identificació de la persona i que s'utilitza per a l'autenticació en serveis en línia o, si escau, en serveis fora de línia;
- 3) «dades d'identificació de la persona», conjunt de dades que s'emet de conformitat amb el dret de la Unió o nacional i permet establir la identitat d'una persona física o jurídica, o d'una persona física que representa una altra persona física o una persona jurídica;
- 4) «sistema d'identificació electrònica», règim per a la identificació electrònica en virtut del qual s'expedeixen mitjans d'identificació electrònica a persones físiques o jurídiques o persones físiques que representen altres persones físiques o persones jurídiques;
- 5) «autenticació», procés electrònic que permet confirmar la identificació electrònica d'una persona física o jurídica, o l'origen i la integritat de dades en format electrònic;
- 5 bis) «usuari», persona física o jurídica, o persona física que representa una altra persona física o una persona jurídica, que utilitza serveis de confiança o mitjans d'identificació electrònica prestats de conformitat amb aquest Reglament;
- 6) «part usuària», persona física o jurídica que confia en la identificació electrònica, les carteres europees d'identitat digital o altres mitjans d'identificació electrònica, o en un servei de confiança;

- 7) «organisme del sector públic», les autoritats estatals, regionals o locals, els organismes de dret públic i les associacions formades per una o diverses d'aquestes autoritats o un o diversos d'aquests organismes de dret públic, o les entitats privades mandatàries d'almenys una d'aquestes autoritats, organismes o associacions per prestar serveis públics actuant en aquesta qualitat;
- 8) «organisme de dret públic», el que es defineix a l'article 2, apartat 1, punt 4, de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell;
- 9) «signant», una persona física que crea una signatura electrònica;
- 10) «signatura electrònica», les dades en format electrònic que són annexes a altres dades electròniques o que hi estan associades de manera lògica i que el signant fa servir per signar;
- 11) «signatura electrònica avançada», la signatura electrònica que compleix els requisits que l'article 26 preveu;
- 12) «signatura electrònica qualificada», una signatura electrònica avançada que es crea mitjançant un dispositiu qualificat de creació de signatures electròniques i que es basa en un certificat qualificat de signatura electrònica;
- 13) «dades de creació de la signatura electrònica», les dades úniques que el signant utilitza per crear una signatura electrònica;
- 14) «certificat de signatura electrònica», una declaració electrònica que vincula les dades de validació d'una signatura amb una persona física i en confirma, almenys, el nom o el pseudònim;
- 15) «certificat qualificat de signatura electrònica», un certificat de signatura electrònica que un prestador qualificat de serveis de confiança ha expedit i que compleix els requisits que s'estableixen a l'annex I;
- 16) «servei de confiança», servei electrònic que habitualment es presta a canvi d'una remuneració i que consisteix en qualsevol de les activitats següents:
- a) l'expedició de certificats de signatura electrònica, certificats de segell electrònic, certificats d'autenticació de llocs web o certificats per a la prestació d'altres serveis de confiança;
 - b) la validació de certificats de signatura electrònica, certificats de segell electrònic, certificats d'autenticació de llocs web o certificats per a la prestació d'altres serveis de confiança;
 - c) la creació de signatures electròniques o segells electrònics;
 - d) la validació de signatures electròniques o segells electrònics;
 - i) la conservació de signatures electròniques, segells electrònics, certificats de signatura electrònica o certificats de segell electrònic;

f) la gestió de dispositius de creació de signatura electrònica a distància o de dispositius de creació de segell electrònic a distància;

g) l'expedició de declaracions electròniques d'atributs;

h) la validació de declaracions electròniques d'atributs;

i) la creació de segells de temps electrònics;

j) la validació de segells de temps electrònics;

k) la prestació de serveis de lliurament electrònic certificat;

l) la validació de les dades transmeses a través de serveis de lliurament electrònic certificat i les proves corresponents;

m) l'arxiu electrònic de dades i documents electrònics;

n) l'activitat de registre de dades electròniques en un llibre major electrònic.

17) «servei de confiança qualificat», un servei de confiança que compleix els requisits aplicables que aquest Reglament estableix;

18) «organisme d'avaluació de la conformitat», organisme d'avaluació de la conformitat que es defineix a l'article 2, punt 13, del Reglament (CE) núm. 765/2008, amb competència, acreditada en virtut del Reglament esmentat, per avaluar la conformitat d'un prestador qualificat de serveis de confiança i dels serveis de confiança qualificats que aquest presta o per certificar carteres europees d'identitat digital o mitjans d'identificació electrònica;

19) «prestador de serveis de confiança», una persona física o jurídica que presta un o més serveis de confiança, bé com a prestador qualificat o com a prestador no qualificat de serveis de confiança;

20) «prestador qualificat de serveis de confiança», un prestador de serveis de confiança que presta un o més serveis de confiança qualificats i al qual l'organisme de supervisió ha concedit la qualificació;

21) «producte», equip o programa informàtic o els seus components corresponents, destinat a què se'n faci ús per a la prestació de serveis d'identificació electrònica i serveis de confiança;

22) «dispositiu de creació de signatura electrònica», un equip o un programa informàtic configurat que s'utilitza per crear una signatura electrònica;

23) «dispositiu qualificat de creació de signatura electrònica», un dispositiu de creació de signatures electròniques que compleix els requisits que s'enumeren a l'annex II;

23 bis) «dispositiu qualificat de creació de signatura electrònica a distància», dispositiu qualificat de

creació de signatures electròniques que el gestiona un prestador qualificat de serveis de confiança, de conformitat amb l'article 29 bis, en nom d'un signant;

23 ter) «dispositiu qualificat de creació de segell electrònic a distància», dispositiu qualificat de creació de segells electrònics que el gestiona un prestador qualificat de serveis de confiança, de conformitat amb l'article 39 bis, en nom d'un creador de segells;

24) creador d'un segell, una persona jurídica que crea un segell electrònic;

25) «segell electrònic», dades en format electrònic que són annexes a altres dades en format electrònic, o que hi estan associades de manera electrònica, per garantir-ne l'origen i la integritat;

26) «segell electrònic avançat», un segell electrònic que compleix els requisits que l'article 36 preveu;

27) «segell electrònic qualificat», un segell electrònic avançat que es crea mitjançant un dispositiu qualificat de creació de segells electrònics i que es basa en un certificat qualificat de segell electrònic;

28) «dades de creació del segell electrònic», les dades úniques que el creador del segell utilitza electrònic per crear-lo;

29) «certificat de segell electrònic», una declaració electrònica que vincula les dades de validació d'un segell amb una persona jurídica i en confirma el nom;

30) «certificat qualificat de segell electrònic», un certificat de segell electrònic que un prestador qualificat de serveis de confiança ha expedit i que compleix els requisits que s'estableixen a l'annex I;

31) «dispositiu de creació de segell electrònic», un equip o un programa informàtic configurat que s'utilitza per crear un segell electrònic;

32) «dispositiu qualificat de creació de segell electrònic», un dispositiu de creació de segells electrònics que compleix mutatis mutandis els requisits que s'enumeren a l'annex II;

33) «segell de temps electrònic», dades en format electrònic que vinculen altres dades en format electrònic amb un instant concret, i que aporten la prova que aquestes darreres dades eren les que hi havia en l'instant concret mateix;

34) «segell qualificat de temps electrònic», un segell de temps electrònic que compleix els requisits que s'estableixen a l'article 42;

35) «document electrònic», tot contingut emmagatzemat en format electrònic; en particular, text o registre sonor, visual o audiovisual;

36) «servei de lliurament electrònic certificat», un servei que permet transmetre dades entre parts tercers per mitjans electrònics i aporta proves relacionades amb la gestió de les dades transmeses, inclosa la prova de l'enviament i la recepció de les dades, i que protegeix les dades transmeses dels

riscos de pèrdua, robatori, deteriorament o alteració no autoritzada;

37) «servei qualificat de lliurament electrònic certificat», un servei de lliurament electrònic certificat que compleix els requisits que s'estableixen a l'article 44;

38) «certificat d'autenticació de lloc web», declaració electrònica que permet autenticar un lloc web i el vincula amb la persona física o jurídica a qui s'ha expedit el certificat;

39) «certificat qualificat d'autenticació de lloc web», un certificat d'autenticació de lloc web que un prestador qualificat de serveis de confiança ha expedit i que compleix els requisits que s'estableixen a l'annex IV;

40) «dades de validació», les dades que s'utilitzen per validar una signatura electrònica o un segell electrònic;

41) «validació», procés consistent a verificar i confirmar que les dades en format electrònic són vàlides de conformitat amb aquest Reglament;

42) «cartera europea d'identitat digital», mitjà d'identificació electrònica que permet a l'usuari emmagatzemar, gestionar i validar de manera segura dades d'identificació de la persona i declaracions electròniques d'atributs per proporcionar-los a les parts usuàries i a altres usuaris de carteres europees d'identitat digital, i també signar o segellar per mitjà de signatures electròniques qualificades;

43) «atribut», característica, qualitat, dret o permís d'una persona física o jurídica o d'un objecte;

44) «declaració electrònica d'atributs», declaració en format electrònic que permet autenticar atributs;

45) «declaració electrònica qualificada d'atributs», declaració electrònica d'atributs que un prestador qualificat de serveis de confiança ha expedit i que compleix els requisits que s'estableixen a l'annex V;

46) «declaració electrònica d'atributs expedida per un organisme del sector públic responsable d'una font autèntica o en nom d'aquesta», declaració electrònica d'atributs que ha expedit un organisme del sector públic que sigui responsable d'una font autèntica o un organisme del sector públic que l'Estat membre hagi designat per expedir les declaracions d'atributs esmentades en nom dels organismes del sector públic responsables de les fonts autèntiques d'acord amb l'article 45 septies i amb l'annex VII;

47) «font autèntica», repositori o sistema, que es manté sota la responsabilitat d'un organisme del sector públic o d'una entitat privada, que conté i proporciona atributs sobre una persona física o jurídica o d'un objecte, i que es considera una font principal d'aquesta informació, o que està reconegut com a autèntic de conformitat amb el dret de la Unió o nacional, incloent-hi les pràctiques administratives;

48) «arxiu electrònic», servei que garanteix la recepció, l'emmagatzematge, la recuperació i l'eliminació de dades electròniques i documents electrònics per assegurar-ne la durabilitat i llegibilitat, i també per preservar-ne la integritat, la confidencialitat i la prova d'origen durant tot el període de conservació;

49) «servei qualificat d'arxiu electrònic», servei d'arxiu electrònic que un prestador qualificat de serveis de confiança presta i que compleix els requisits que s'estableixen a l'article 45 undecies;

50) «etiqueta de confiança de la UE per a la cartera d'identitat digital», indicació verificable, senzilla i reconeixible, formulada de manera clara, que la cartera europea d'identitat digital de què es tracti s'ha proporcionat de conformitat amb aquest Reglament;

51) «autenticació reforçada d'usuari», autenticació basada en la utilització d'almenys dos factors d'identificació de diferents categories, bé sigui coneixement (cosa que només l'usuari coneix), possessió (cosa que només l'usuari posseeix) o inherència (cosa que l'usuari és), que són independents, la qual cosa vol dir que la vulneració d'un no compromet la fiabilitat de confidencialitat de les dades d'autenticació;

52) «llibre major electrònic», seqüència de registres electrònics de dades que garanteix la integritat dels registres esmentats i l'exactitud del seu ordre cronològic;

53) «llibre major electrònic qualificat», llibre major electrònic que un prestador qualificat de serveis de confiança proporciona i que compleix els requisits que s'estableixen a l'article 45 terdecies;

54) dades personals, tota informació en el sentit de l'article 4, punt 1, del Reglament (UE) 2016/679;

55) «correspondència de la identitat», procés pel qual s'estableix una correspondència o enllaç entre les dades o mitjans d'identificació electrònica i un compte existent que pertany a aquesta mateixa persona;

56) «registre de dades», dades electròniques registrades amb metadades relacionades que contribueixen al tractament de les dades;

57) «mode fora de línia», pel que fa a l'ús de les carteres europees d'identitat digital, interacció entre un usuari i un tercer que té lloc en una ubicació física utilitzant tecnologies de proximitat immediata, sense necessitat que la cartera europea d'identitat digital accedeixi a sistemes a distància a través de xarxes de comunicacions electròniques a efectes de la interacció.

Article 4

Principi del mercat interior

1. No es pot imposar cap restricció a la prestació de serveis de confiança al territori d'un Estat membre per un prestador de serveis de confiança establert en un altre Estat membre per raons que entrin en els àmbits coberts per aquest Reglament.

2. Es permet la lliure circulació al mercat interior dels productes i serveis de confiança que s'ajustin al present Reglament.

Article 5

Pseudònims en transaccions electròniques

Sense perjudici de les normes específiques del dret de la Unió o nacional que exigeixin als usuaris identificar-se o dels efectes jurídics que el dret nacional prevegi per als pseudònims, no es prohibeix la utilització de pseudònims escollits pels usuaris.

Capítol II

Identificació electrònica

Secció 1

Cartera europea d'identitat digital

Article 5 bis

Carteres europees d'identitat digital

1. Per garantir que totes les persones físiques i jurídiques disposin d'un accés transfronterer segur, de confiança i sense incidències a serveis públics i privats a la Unió, mantenint alhora el ple control sobre les seves dades, cada Estat membre ha de proporcionar, almenys, una cartera europea d'identitat digital en els vint-i-quatre mesos següents a l'entrada en vigor dels actes d'execució a què es refereixen l'apartat 23 del present article i l'article 5 quater, apartat 6.
2. Les carteres europees d'identitat digital es proporcionen d'una o diverses de les maneres següents:
 - a) directament per un Estat membre;
 - b) d'acord amb un manament d'un Estat membre;
 - c) independentment d'un Estat membre, però amb el reconeixement per part seva.
3. El codi font dels components de programes informàtics de les carteres europees d'identitat digital ha de tenir llicència de codi obert. Els estats membres poden disposar que, per raons degudament justificades, no es divulgui el codi font de components específics diferents dels que hi ha instal·lats als dispositius dels usuaris.
4. Les carteres europees d'identitat digital han de permetre que l'usuari, de manera intuïtiva, transparent i rastrejable, pugui fer el següent:
 - a) sol·licitar, obtenir, seleccionar, combinar, emmagatzemar, eliminar, compartir i presentar de forma segura, sota el control exclusiu de l'usuari, dades d'identificació de la persona i, quan escaigui, en combinació amb declaracions electròniques d'atributs, autenticar-se davant parts usuàries en línia i, si s'escau, en mode fora de línia, per accedir a serveis públics i privats, tot vetllant perquè les dades es puguin divulgar de manera selectiva;
 - b) generar pseudònims i emmagatzemar-los xifrats i localment a la cartera europea d'identitat digital;
 - c) autenticar de manera segura la cartera europea d'identitat digital d'una altra persona, i rebre i compartir dades d'identificació de la persona i declaracions electròniques d'atributs de manera segura

entre les dues carteres europees d'identitat digital;

d) accedir a un registre de totes les transaccions fetes a través de la cartera europea d'identitat digital mitjançant un panell comú que permeti a l'usuari el següent:

i) veure una llista actualitzada de les parts usuàries amb qui ha establert una connexió i, si escau, totes les dades que s'han intercanviat,

ii) sol·licitar fàcilment a una part usuària que supprimeixi les dades personals en virtut de l'article 17 del Reglament (UE) 2016/679,

iii) notificar fàcilment una part usuària a l'autoritat nacional de protecció de dades si es rep una sol·licitud de dades presumptament il·lícita o sospitosa;

e) signar per mitjà de signatures electròniques qualificades o segellar per mitjà de segells electrònics qualificats;

f) descarregar, en la mesura que sigui tècnicament viable, les dades, la declaració electrònica d'atributs i les configuracions de l'usuari;

g) exercir els drets de l'usuari a la portabilitat de les dades.

5. En particular, les carteres europees d'identitat digital:

a) han d'admetre protocols i interfícies comunes:

i) per expedir dades d'identificació de la persona, declaracions electròniques qualificades i no qualificades d'atributs o certificats qualificats i no qualificats per a la cartera europea d'identitat digital,

ii) perquè les parts usuàries sol·licitin i validin dades d'identificació de la persona i declaracions electròniques d'atributs,

iii) per compartir amb les parts usuàries, i presentar-los, dades d'identificació de la persona, una declaració electrònica d'atributs o dades connexes divulgades selectivament, en línia i, si escau, en mode fora de línia,

iv) perquè l'usuari permeti la interacció amb la cartera europea d'identitat digital i mostri una etiqueta de confiança de la UE per a la cartera d'identitat digital,

v) per incorporar a l'usuari de manera segura utilitzant un mitjà d'identificació electrònica de conformitat amb l'article 5 bis, apartat 24,

vi) per permetre la interacció entre les carteres europees d'identitat digital de dues persones a fi de rebre, validar i compartir dades d'identificació de la persona i declaracions electròniques d'atributs de manera segura,

vii) per autenticar i identificar parts usuàries aplicant mecanismes d'autenticació de conformitat amb l'article 5 ter,

viii) perquè les parts usuàries verifiquin l'autenticitat i la validesa de les carteres europees d'identitat digital,

ix) per sol·licitar a una part usuària que supprimeixi les dades personals en virtut de l'article 17 del Reglament (UE) 2016/679,

x) per denunciar una part usuària davant l'autoritat nacional competent de protecció de dades quan es rebi una sol·licitud de dades presumptament il·lícita o sospitosa,

xi) per crear signatures electròniques o segells electrònics qualificats mitjançant dispositius qualificats de creació de signatura electrònica o segell electrònic;

b) no poden facilitar cap informació als prestadors de serveis de confiança de declaracions electròniques d'atributs sobre l'ús d'aquestes declaracions electròniques;

c) han de garantir que la identitat de les parts usuàries es pugui autenticar i identificar aplicant mecanismes d'autenticació de conformitat amb l'article 5 ter;

d) han de complir els requisits que s'estableixen a l'article 8 pel que fa al nivell de seguretat alt; en particular, per al que sigui aplicable als requisits d'acreditació i verificació de la identitat i a la gestió i autenticació de mitjans d'identificació electrònica;

e) en el cas de les declaracions electròniques d'atributs amb polítiques de divulgació incorporades, cal aplicar el mecanisme adequat per informar l'usuari que la part usuària o l'usuari de la cartera europea d'identitat digital sol·licitant de la declaració electrònica d'atributs té permís per accedir-hi;

f) han de garantir que les dades d'identificació personal que hi ha disponibles a través del sistema d'identificació electrònica en virtut del qual es proporciona la cartera europea d'identitat digital corresponguin, de forma única, a la persona física, la persona jurídica o la persona física que representa la persona física o jurídica i estiguin associades amb aquesta cartera europea d'identitat digital;

g) han d'oferir a totes les persones físiques la possibilitat de signar, per defecte i de forma gratuïta, mitjançant signatures electròniques qualificades.

No obstant el que disposa el paràgraf primer, lletra g), els estats membres poden establir mesures proporcionades per garantir que l'ús gratuït de les signatures electròniques qualificades per part de les persones físiques es limiti a fins no professionals.

6. Els estats membres han d'informar els usuaris, sense demora, de tota violació de la seguretat que pugui haver compromès totalment o parcialment les carteres europees d'identitat digital o el contingut; en particular, si les carteres europees d'identitat digital s'han suspès o revocat en virtut de l'article 5

sexies;

7. Sense perjudici del que disposa l'article 5 septies, els estats membres poden preveure, de conformitat amb el dret nacional, funcionalitats addicionals de les carteres europees d'identitat digital, com ara la interoperabilitat amb els mitjans nacionals d'identificació electrònica existents. Aquestes funcionalitats addicionals han de complir les disposicions d'aquest article.

8. Els estats membres han de proporcionar mecanismes de validació gratuïts amb les finalitats següents:

a) garantir que es pugui verificar l'autenticitat i la validesa de les carteres europees d'identitat digital;

b) permetre que els usuaris verifiquin l'autenticitat i la validesa de la identitat de les parts usuàries registrades de conformitat amb l'article 5 ter.

9. Els estats membres han de vetllar perquè la validesa de la cartera europea d'identitat digital es pugui revocar en les circumstàncies següents:

a) a petició expressa de l'usuari;

b) quan la seguretat de la cartera europea d'identitat digital s'hagi vist compromesa;

c) en cas de mort de l'usuari o cessament d'activitat de la persona jurídica.

10. Els proveïdors de carteres europees d'identitat digital han de garantir que els usuaris puguin sol·licitar fàcilment suport tècnic i notificar problemes tècnics o qualsevol altre incident que afecti negativament l'ús de les carteres europees d'identitat digital.

11. Les carteres europees d'identitat digital s'han de proporcionar en el marc d'un sistema d'identificació electrònica amb nivell de seguretat alt.

12. Les carteres europees d'identitat digital han de respectar el principi de seguretat des del disseny.

13. L'expedició, l'ús i la revocació de les carteres europees d'identitat digital han de ser gratuïts per a totes les persones físiques.

14. Els usuaris han de tenir ple control sobre l'ús de la seva cartera europea d'identitat digital i sobre les dades que hi constin. El proveïdor de la cartera europea d'identitat digital, sobre l'ús de la cartera europea d'identitat digital, no pot recopilar informació que no sigui necessària per a la prestació dels serveis d'aquesta, ni pot combinar dades d'identificació de la persona o altres dades personals emmagatzemades o relatives a l'ús de la cartera europea d'identitat digital amb dades personals que s'hagin obtingut a través d'altres serveis oferts per aquest proveïdor o a través de serveis de tercers que no siguin necessaris per a la prestació dels serveis de la cartera europea d'identitat digital, a menys que l'usuari hagi sol·licitat expressament el contrari. S'ha d'establir una separació lògica entre les dades personals relacionades amb la provisió de carteres europees d'identitat digital i qualsevol altra informació que estigui en poder del proveïdor de les carteres europees d'identitat digital. Si la cartera

europea d'identitat digital l'han proporcionada entitats privades de conformitat amb el que disposa l'apartat 2, lletres b) i c), s'han d'aplicar mutatis mutandis les disposicions de l'article 45 nonies, apartat 3.

15. La utilització de les carteres europees d'identitat digital és voluntària. L'accés als serveis públics i privats, l'accés al mercat laboral i la llibertat d'empresa no es poden restringir de cap manera ni poden perjudicar les persones físiques o jurídiques que no utilitzin les carteres europees d'identitat digital. Ha de continuar sent possible accedir als serveis públics i privats mitjançant els altres mitjans d'identificació i autenticació existents.

16. El marc tècnic de la cartera europea d'identitat digital:

a) no pot permetre que, després de l'expedició de la declaració d'atributs, els prestadors de declaracions electròniques d'atributs o qualsevol altra part obtinguin dades que permetin que es rastregi, vinculi o correlacioni coneixement de les transaccions o del comportament de l'usuari, o se n'obtingui coneixement d'una altra manera, a menys que aquest ho autoritzi;

b) ha de permetre tecnologies de protecció de la privadesa que garanteixin la no vinculació, quan la declaració d'atributs no requereixi la identificació de l'usuari.

17. Tot tractament de dades personals fet pels estats membres o en nom seu per organismes o parts responsables de la provisió de carteres europees d'identitat digital com a mitjà d'identificació electrònica s'ha de fer aplicant mesures adequades i efectives de protecció de dades. S'ha de demostrar que aquest tractament compleix el Reglament (UE) 2016/679. Els estats membres poden introduir disposicions nacionals per especificar de manera més detallada l'aplicació d'aquestes mesures.

18. Sense dilació indeguda, els estats membres han de comunicar a la Comissió informació sobre:

a) l'organisme responsable d'establir i mantenir la llista de parts usuàries registrades que utilitzen les carteres europees d'identitat digital de conformitat amb l'article 5 ter, apartat 5, i la localització de la llista esmentada;

b) els organismes responsables de la provisió de carteres europees d'identitat digital de conformitat amb l'article 5 bis, apartat 1;

c) els organismes responsables de garantir que les dades d'identificació de la persona estiguin associades a la cartera europea d'identitat digital de conformitat amb l'article 5 bis, apartat 5, lletra f);

d) el mecanisme que permet validar les dades d'identificació de la persona a què l'article 5 bis, apartat 5, lletra f) fa referència, i la identitat de les parts usuàries;

e) el mecanisme per validar l'autenticitat i la validesa de les carteres europees d'identitat digital.

La Comissió ha de posar a disposició del públic la informació notificada en virtut del paràgraf primer, a través d'un canal segur, la informació a què fa referència aquest apartat en una forma signada o segellada electrònicament que sigui apropiada per al tractament automàtic.

19. Sense perjudici de l'apartat 22 d'aquest article, l'article 11 s'aplica mutatis mutandis a la cartera europea d'identitat digital.

20. L'article 24, apartat 2, lletres b) i d) a h), s'aplica mutatis mutandis als proveïdors de carteres europees d'identitat digital.

21. S'ha de garantir l'accessibilitat de les carteres europees d'identitat digital per a les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions respecte de la resta dels usuaris, d'acord amb els requisits d'accessibilitat previstos a la Directiva (UE) 2019/882 del Parlament Europeu i del Consell.

22. A efectes de la provisió de les carteres europees d'identitat digital, ni aquestes ni els sistemes d'identificació electrònica d'acord amb els quals es proporcionen estan subjectes als requisits que s'estableixen als articles 7, 9, 10, 12 i 12 bis.

23. A tot tardar el 21 de novembre de 2024, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments aplicables als requisits a què els apartats 4, 5, 8 i 18 del present article sobre la implantació de les carteres europea es refereixen. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

24. La Comissió ha d'establir, mitjançant actes d'execució, una llista de normes de referència i, quan escaigui, especificacions i procediments, a fi de facilitar la incorporació dels usuaris a la cartera europea d'identitat digital utilitzant bé mitjans d'identificació electrònica conformes amb el nivell de seguretat alt, bé mitjans d'identificació electrònica conformes amb el nivell de seguretat substancial juntament amb procediments addicionals d'incorporació a distància, de manera que, en conjunt, compleixin els requisits del nivell de seguretat alt. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar de conformitat amb el procediment d'examen a què l'article 48, apartat 2, fa referència.

Article 5 ter

Parts usuàries de les carteres europees d'identitat digital

1. Quan tingui previst fer servir carteres europees d'identitat digital per prestar serveis públics o privats mitjançant una interacció digital, la part usuària s'ha de registrar a l'Estat membre on estigui establerta.

2. El procés de registre ha de tenir un cost raonable i proporcional al risc. La part usuària ha de proporcionar, com a mínim, el següent:

a) la informació necessària per autenticar-se a les carteres europees d'identitat digital, que, com a mínim inclou el següent:

i) l'Estat membre on la part usuària té la seu, i

ii) el nom de la part usuària i, si escau, el número de registre tal com figura en un registre oficial, juntament amb les dades d'identificació del registre oficial esmentat;

b) les dades de contacte de la part usuària;

c) l'ús previst de les carteres europees d'identitat digital, incloent-hi un esment de les dades que la part usuària sol·licitarà als usuaris.

3. Les parts usuàries no poden sol·licitar als usuaris dades diferents de les que s'esmenten en virtut de l'apartat 2, lletra c).

4. Els apartats 1 i 2 s'han d'entendre sense perjudici del dret de la Unió o nacional aplicable a la prestació de serveis específics.

5. Els estats membres han de publicar la informació a què l'apartat 2 en línia es refereix en una forma signada o segellada electrònicament que sigui apropiada per al tractament automàtic.

6. Les parts usuàries que s'hagin registrat de conformitat amb aquest article han d'informar sense demora els estats membres sobre qualsevol canvi en la informació que s'ha facilitat al registre en virtut de l'apartat 2.

7. Els estats membres han de facilitar un mecanisme comú per permetre la identificació i l'autenticació de les parts usuàries, com l'article 5 bis, apartat 5, lletra c), preveu.

8. Quan tinguin previst utilitzar carteres europees d'identitat digital, les parts usuàries s'han d'identificar respecte de l'usuari.

9. Les parts usuàries són responsables d'autenticar i validar les dades d'identificació personal i les declaracions electròniques d'atributs que les carteres europees d'identitat digital sol·licitin. Les parts usuàries no poden rebutjar l'ús de pseudònims, quan el dret de la Unió o el dret nacional no exigeixen la identificació de l'usuari.

10. Els intermediaris que actuïn en nom de les parts usuàries s'han de considerar parts usuàries i no poden emmagatzemar dades sobre el contingut de la transacció.

11. A tot tardar el 21 de novembre de 2024, la Comissió ha d'establir especificacions tècniques i procediments per als requisits esmentats als apartats 2, 5 i 6 a 9 del present article, mitjançant actes d'execució relatius a la implantació de les carteres europees d'identitat digital, com l'article 5 bis, apartat 23, preveu. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar de conformitat amb el procediment d'examen a què l'article 48, apartat 2, fa referència.

Article 5 quater

Certificació de les carteres europees d'identitat digital

1. La conformitat de les carteres europees d'identitat digital i el sistema d'identificació electrònica d'acord amb el qual es proporcionen els requisits que s'estableixen a l'article 5 bis, apartats 4, 5 i 8, el requisit de separació lògica que s'estableix a l'article 5 bis, apartat 14, i, quan escaigui, amb les normes i

especificacions tècniques previstes a l'article 5 bis, apartat 24, l'han de certificar organismes d'avaluació de la conformitat que els estats membres hagin designat.

2. La conformitat de les carteres europees d'identitat digital amb els requisits pertinents de ciberseguretat que hi ha previstos a l'apartat 1 del present article, o parts d'aquests, que siguin pertinents per a la ciberseguretat, s'ha de certificar d'acord amb els esquemes de certificació de la ciberseguretat que s'han adoptat en virtut del Reglament (UE) 2019/881 del Parlament Europeu i del Consell i que s'indiquen en els actes d'execució que s'esmenten a l'apartat 6 del present article.

3. Per als requisits a què l'apartat 1 d'aquest article es refereix i que no siguin pertinents per a la ciberseguretat i per als requisits a què l'apartat 1 mateix del present article es refereix i que siguin pertinents per la seguretat, en la manera en què els esquemes de certificació de la ciberseguretat a què l'apartat 2 d'aquest article no incloguin els requisits de ciberseguretat pertinents, o només els incloguin en part, els estats membres també han d'establir, per als requisits esmentats, esquemes nacionals de certificació que compleixin els requisits que s'estableixen en els actes d'execució a què l'apartat 6 del present article es refereix. Els estats membres han de trametre els projectes d'esquemes nacionals de certificació al Grup de Cooperació sobre la Identitat Digital Europea que s'ha establert en virtut de l'article 46 sexies, apartat 1, (en endavant, «Grup de Cooperació»). El Grup de Cooperació pot emetre dictàmens i recomanacions.

4. La certificació en virtut de l'apartat 1 té cinc anys de validesa màxima, sempre que, cada dos anys, se n'avaluï la vulnerabilitat. Si es detecta una vulnerabilitat i no s'esmena oportunament, la certificació es cancel·larà.

5. El compliment dels requisits que s'estableixen a l'article 5 bis del present Reglament per a les operacions de tractament de dades personals es pot certificar d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679.

6. A tot tardar el 21 de novembre de 2024, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments per a la certificació de les carteres europees d'identitat digital a què els apartats 1, 2 i 3 del present article es refereixen. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

7. Els estats membres han de comunicar a la Comissió els noms i les adreces dels organismes d'avaluació de la conformitat a què l'apartat 1 es refereix. La Comissió ha de posar aquesta informació a disposició de tots els estats membres.

8. La Comissió està facultada per adoptar actes delegats de conformitat amb l'article 47 pels quals s'estableixin els criteris específics que els organismes d'avaluació de la conformitat designats a què fa referència l'apartat 1 del present article han de complir.

Article 5 quinquies

Publicació d'una llista de carteres europees d'identitat digital certificades

1. Sense dilació indeguda, els estats membres han d'informar la Comissió i el Grup de Cooperació que

s'ha establert en virtut de l'article 46 sexies, apartat 1, de les carteres europees d'identitat digital que s'hagin proporcionat de conformitat amb l'article 5 bis i que els organismes d'avaluació de la conformitat a què fa referència l'article 5 quater, apartat 1, hagin certificat. Quan es cancel·li alguna certificació, n'han d'informar la Comissió i el Grup de Cooperació establert en virtut de l'article 46 sexies, apartat 1, sense dilació indeguda, tot exposant-ne els motius.

2. Sense perjudici del que l'article 5 bis, apartat 18, disposa, la informació facilitada pels estats membres que s'esmenta a l'apartat 1 del present article ha d'incloure, com a mínim, el següent:

a) el certificat i l'informe d'avaluació de la certificació de la cartera europea d'identitat digital certificada;

b) una descripció del sistema d'identificació electrònica en virtut del qual es proporciona la cartera europea d'identitat digital;

c) el règim de supervisió aplicable i la informació sobre el règim de responsabilitats respecte de la part que proporciona la cartera europea d'identitat digital;

d) l'autoritat o les autoritats responsables del sistema d'identificació electrònica;

e) disposicions relatives a la suspensió o la revocació del sistema d'identificació electrònica de l'autenticació o de les parts afectades.

3. Partint de la informació que hagi rebut en virtut de l'apartat 1, la Comissió ha d'establir, publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea i mantenir, en un format llegible per màquina, una llista de carteres europees d'identitat digital certificades.

4. Qualsevol Estat membre pot presentar a la Comissió una sol·licitud perquè se suprimeixin, de la llista a què l'apartat 3 es refereix, una cartera europea d'identitat digital i el sistema d'identificació electrònica en virtut del qual es proporciona.

5. Quan hi hagi canvis en la informació que s'ha facilitat en virtut de l'apartat 1, l'Estat membre ha de facilitar informació actualitzada a la Comissió.

6. La Comissió ha de mantenir actualitzada la llista a què l'apartat 3 es refereix publicant, al Diari Oficial de la Unió Europea, les modificacions corresponents de la llista en el termini d'un mes a partir de la recepció d'una sol·licitud d'acord amb l'apartat 4 o informació actualitzada d'acord amb l'apartat 5.

7. A tot tardar el 21 de novembre de 2024, la Comissió ha d'establir els formats i els procediments aplicables als efectes dels apartats 1, 4 i 5 del present article, mitjançant actes d'execució relatius a la implantació de les carteres europees d'identitat digital, com l'article 5 bis, apartat 23, preveu. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar de conformitat amb el procediment d'examen a què l'article 48, apartat 2, fa referència.

Article 5 sexies

Violació de la seguretat de les carteres europees d'identitat digital

1. Quan es violi o quedi compromesa parcialment la seguretat de les carteres europees d'identitat digital proporcionades en virtut de l'article 5 bis, dels mecanismes de validació a què l'article 5 bis, apartat 8, fa referència, o del sistema d'identificació electrònica en virtut del qual es proporcionen les carteres europees d'identitat digital, d'una manera que n'afecti la fiabilitat, o la seguretat d'altres carteres europees d'identitat digital, l'Estat membre que hagi proporcionat les carteres europees d'identitat digital ha de suspendre, sense dilació indeguda, la provisió i l'ús d'aquestes carteres.

Quan la gravetat de la violació o el compromís de seguretat a què paràgraf primer es refereix ho justifiqui, l'Estat membre ha de retirar, sense dilació indeguda, les carteres europees d'identitat digital.

L'Estat membre n'ha d'informar els usuaris afectats, els punts de contacte únics que s'han designat d'acord amb l'article 46 quater, apartat 1, les parts usuàries i la Comissió.

2. Si la violació o el compromís de seguretat a què l'apartat 1, paràgraf primer, del present article es refereix no se soluciona en tres mesos des de la suspensió, l'Estat membre que hagi proporcionat les carteres europees d'identitat digital les ha de retirar i revocar-ne la validesa. L'Estat membre, per tant, ha d'informar de la retirada els usuaris afectats, els punts de contacte únics que s'han designat d'acord amb l'article 46 quater, apartat 1, les parts usuàries i la Comissió.

3. Quan la violació o el compromís de seguretat a què l'apartat 1, paràgraf primer, del present article es refereix s'hagin esmenat, l'Estat membre proveïdor ha de restablir la provisió i l'ús de les carteres europees d'identitat digital i, sense dilació indeguda, n'ha d'informar els usuaris i les parts usuàries afectats, els punts únics de contacte que s'han designat en virtut de l'article 46 quater, apartat 1, i la Comissió.

4. Sense dilació indeguda, la Comissió ha de publicar al Diari Oficial de la Unió Europea les modificacions corresponents de la llista a què l'article 5 quinques es refereix.

5. A tot tardar el 21 de novembre de 2024, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, establir les especificacions i els procediments relatius a les mesures a què els apartats 1, 2 i 3 del present article es refereixen. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar de conformitat amb el procediment d'examen a què l'article 48, apartat 2, fa referència.

Article 5 septies

Ús transfronterer de les carteres europees d'identitat digital

1. Quan exigeixin una identificació i una autenticació electròniques per accedir a un servei en línia prestat per un organisme del sector públic, els estats membres també han d'acceptar les carteres europees d'identitat digital que s'han proporcionat de conformitat amb aquest Reglament.

2. Quan el dret de la Unió o el dret nacional exigeixin que les parts usuàries privades que prestin serveis –amb l'excepció de les microempreses i petites empreses segons es defineixen a l'article 2 de l'annex de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió– facin servir una autenticació reforçada d'usuari per a la identificació en línia, o quan calgui una autenticació reforçada d'usuari per a la identificació en línia en

virtut d'una obligació contractual, en particular en els àmbits del transport, l'energia, la banca, els serveis financers, la seguretat social, la sanitat, l'aigua potable, els serveis postals, la infraestructura digital, l'educació o les telecomunicacions, aquestes parts usuàries privades també han d'acceptar, a tot tardar trenta-sis mesos a partir de la data d'entrada en vigor dels actes d'execució a què l'article 5 bis, apartat 23, i l'article 5 quater, apartat 6, es refereixen, i només a petició voluntària de l'usuari, les carteres europees d'identitat digital que s'han proporcionat de conformitat amb aquest Reglament.

3. Quan exigeixin l'autenticació de l'usuari per accedir a serveis en línia, els prestadors de plataformes en línia de grans dimensions a què es refereix l'article 33 del Reglament (UE) 2022/2065 del Parlament Europeu i del Consell també han d'acceptar i facilitar l'ús de les carteres europees d'identitat digital que s'han proporcionat d'acord amb el present Reglament per a l'autenticació de l'usuari, només a petició voluntària de l'usuari i pel que fa a les dades mínimes necessàries per al servei en línia específic per al qual se sol·licita l'autenticació.

4. En cooperació amb els estats membres, la Comissió ha de facilitar l'elaboració de codis de conducta en estreta col·laboració amb totes les parts interessades pertinents, en particular la societat civil, per contribuir a l'àmplia disponibilitat i la facilitat d'ús de les carteres europees d'identitat digital que es preveuen en l'àmbit d'aplicació del present Reglament i encoratjar els prestadors de serveis a ultimar l'elaboració de codis de conducta.

5. En vint-i-quatre mesos a partir de la implantació de les carteres europees d'identitat digital, la Comissió n'ha d'avaluar la demanda, la disponibilitat i la facilitat d'ús, tenint en compte criteris com ara l'adopció per part dels usuaris, la presència transfronterera de prestadors de serveis, el desenvolupament tecnològic, l'evolució dels patrons d'ús i la demanda dels usuaris.

Secció 2

Sistemes d'identificació electrònica

Article 6

Reconeixement mutu

1. Quan calgui una identificació electrònica utilitzant un mitjà d'identificació electrònica i una autenticació en virtut de la normativa o la pràctica administrativa nacionals per accedir a un servei prestat en línia per un organisme del sector públic en un Estat membre, s'ha de reconèixer, en aquest Estat membre, a efectes de l'autenticació transfronterera en aquest servei en línia, el mitjà d'identificació electrònica expedit en un altre Estat membre, sempre que s'acompleixi el següent:

a) el mitjà d'identificació electrònica s'ha expedit en virtut d'un sistema d'identificació electrònica inclòs a la llista publicada per la Comissió de conformitat amb l'article 9;

b) el nivell de seguretat del mitjà d'identificació electrònica correspon a un nivell de seguretat igual o superior al nivell de seguretat que l'organisme del sector públic requereix per accedir a aquest servei en línia en el primer Estat membre, sempre que el nivell de seguretat del mitjà d'identificació electrònica de què es tracti correspongui a un nivell de seguretat substancial o alt;

c) l'organisme públic en qüestió fa servir un nivell de seguretat substancial o alt en relació amb l'accés a aquest servei en línia.

Aquest reconeixement ha de tenir lloc, a tot tardar, 12 mesos després que la Comissió publiqui la llista a què la lletra a) del paràgraf primer es refereix.

2. Un mitjà d'identificació electrònica que s'hagi expedit per un sistema d'identificació electrònica inclòs a la llista publicada per la Comissió de conformitat amb l'article 9 i que correspongui al nivell de seguretat baix el podran recórrer els òrgans del sector públic als efectes de l'autenticació transfronterera del servei que els òrgans esmentats presten en línia.

Article 7

Condicions per a la notificació dels sistemes d'identificació electrònica

Un sistema d'identificació electrònica es pot notificar d'acord amb l'article 9, apartat 1, si es compleixen totes les condicions següents:

a) els mitjans d'identificació electrònica en virtut del sistema d'identificació electrònica han estat expedits:

i) per l'Estat membre que notifica,

ii) per manament de l'Estat membre que notifica, o

iii) independentment de l'Estat membre que notifica i reconeguts per aquest Estat membre;

b) els mitjans d'identificació electrònica en virtut del sistema d'identificació electrònica es poden fer servir per accedir almenys a un servei prestat per un organisme del sector públic que exigeixi la identificació electrònica a l'Estat membre que notifica;

c) tant el sistema d'identificació electrònica com els mitjans d'identificació electrònics que s'han expedit en virtut seva compleixen els requisits d'almenys un dels nivells de seguretat que hi ha previstos en l'acte d'execució a què l'article 8, apartat 3, es refereix;

d) l'Estat membre que notifica garanteix que les dades d'identificació de la persona que representen en exclusiva la persona en qüestió s'atribueixen de conformitat amb les especificacions tècniques, les normes i els procediments del nivell de seguretat pertinent que hi ha establert en l'acte d'execució a què l'article 8, apartat 3, es refereix, a la persona física o jurídica a què l'article 3, punt 1, es refereix en el moment en què s'expedeixen els mitjans d'identificació electrònica que hi ha previstos en aquest sistema;

e) la part que expedeix els mitjans d'identificació electrònica previstos en aquest sistema garanteix que els mitjans d'identificació electrònica s'atribueixin a la persona a què la lletra d) del present article fa referència, de conformitat amb les especificacions tècniques, les normes i els procediments del nivell de seguretat pertinent que s'estableixen en l'acte d'execució a què l'article 8, apartat 3, es refereix;

f) l'Estat membre que notifica garanteix la disponibilitat de l'autenticació en línia de manera que qualsevol part usuària establerta al territori d'un altre Estat membre pugui confirmar les dades d'identificació de la persona rebudes en format electrònic.

Per a les parts usuàries diferents dels organismes del sector públic, l'Estat membre que notifica pot definir les condicions d'accés a aquesta autenticació. L'autenticació transfronterera ha de ser gratuïta quan es faci en relació amb un servei en línia prestat per un organisme del sector públic.

Els estats membres no poden imposar requisits tècnics específics desproporcionats a les parts usuàries que tinguin intenció de dur a terme aquesta autenticació, quan aquests requisits impedeixin o obstaculitzin significativament la interoperabilitat dels sistemes d'identificació electrònica notificats;

g) almenys sis mesos abans de la notificació a què l'article 9, apartat 1, es refereix, l'Estat membre que notifica ha de presentar als altres estats membres, a efectes de l'article 12, apartat 5, una descripció d'aquest sistema, de conformitat amb les modalitats de procediment que hi ha establertes en els actes d'execució adoptats en virtut de l'article 12, apartat 6;

h) el sistema d'identificació electrònica compleix els requisits de l'acte d'execució a què l'article 12, apartat 8, es refereix.

Article 8

Nivells de seguretat dels sistemes d'identificació electrònica

1. Un sistema d'identificació electrònica que s'hagi notificat en virtut de l'article 9, apartat 1, ha d'especificar els nivells de seguretat baix, substancial i alt per als mitjans d'identificació electrònica que s'han expedit en virtut seva.

2. Els nivells de seguretat baix, substancial i alt han de complir, respectivament, els criteris següents:

a) el nivell de seguretat baix s'ha de referir a un mitjà d'identificació electrònica, en el context d'un sistema d'identificació electrònica, que estableix un grau limitat de confiança en la identitat pretesa o declarada d'una persona i es descriu en referència a les especificacions tècniques, les normes i els procediments del nivell mateix; entre d'altres, els controls tècnics; i té com a objectiu reduir el risc d'ús indegut o d'alteració de la identitat;

b) el nivell de seguretat substancial s'ha de referir a un mitjà d'identificació electrònica, en el context d'un sistema d'identificació electrònica, que estableix un grau substancial de confiança en la identitat pretesa o declarada d'una persona i es descriu en referència a les especificacions tècniques, les normes i els procediments del nivell mateix; entre d'altres, els controls tècnics; i té com a objectiu reduir el risc d'ús indegut o d'alteració de la identitat;

c) el nivell de seguretat alt s'ha de referir a un mitjà d'identificació electrònica, en el context d'un sistema d'identificació electrònica, que estableix un grau de confiança en la identitat pretesa o declarada d'una persona superior al del mitjà d'identificació electrònica amb un nivell de seguretat substancial, i es

descriu en referència a les especificacions tècniques, les normes i els procediments del nivell mateix; entre d'altres, els controls tècnics; i té com a objectiu evitar el risc d'ús indegut o d'alteració de la identitat.

3. A tot tardar el 18 de setembre de 2015, tenint en compte les normes internacionals pertinents, i en els termes de l'apartat 2, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir les especificacions tècniques mínimes, les normes i els procediments amb referència als quals s'han d'especificar els nivells de seguretat baix, substancial i alt dels mitjans d'identificació electrònica.

Les especificacions tècniques mínimes, les normes i els procediments s'han d'establir en referència a la fiabilitat i la qualitat dels elements següents:

- a) el procediment per demostrar i comprovar la identitat de les persones físiques o jurídiques que sol·liciten que se'ls expedeixin els mitjans d'identificació electrònica;
- b) el procediment per expedir els mitjans d'identificació electrònica sol·licitats;
- c) el mecanisme d'autenticació mitjançant el qual la persona física o jurídica fa servir els mitjans d'identificació electrònica per confirmar-ne la identitat a una part usuària;
- d) l'entitat que expedeix els mitjans d'identificació electrònica;
- e) qualsevol altre organisme que intervingui en la sol·licitud d'expedició dels mitjans d'identificació electrònica, i
- f) les especificacions tècniques i de seguretat dels mitjans d'identificació electrònica.

Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que hi ha previst en l'article 48, apartat 2.

Article 9

Notificació

1. L'Estat membre que notifica ha de transmetre a la Comissió la informació següent i, sense dilacions indegudes, qualsevol modificació posterior que s'hi introdueixi:

- a) una descripció del sistema d'identificació electrònica, que inclogui els seus nivells de seguretat i l'emissor o els emissors dels mitjans d'identificació electrònica en virtut d'aquest sistema;
- b) el règim de supervisió aplicable i la informació sobre el règim de responsabilitats respecte del següent:
 - i) la part que expedeixi els mitjans d'identificació electrònica, i
 - ii) la part que faci servir el procediment d'autenticació;

- c) l'autoritat o les autoritats responsables del sistema d'identificació electrònica;
- d) informació sobre l'entitat o les entitats que gestionen el registre de les dades úniques d'identificació de la persona;
- e) una descripció de com es compleixen els requisits dels actes d'execució a què l'article 12, apartat 8, es refereix;
- f) una descripció de l'autenticació a què la lletra f) de l'article 7 es refereix;
- g) disposicions relatives a la suspensió o la revocació del sistema d'identificació electrònica o d'autenticació notificats o de les parts interessades.

2. La Comissió ha de publicar al Diari Oficial de la Unió Europea, sense dilació indeguda, la llista dels sistemes d'identificació electrònica notificats de conformitat amb l'apartat 1 juntament amb informació bàsica sobre aquests sistemes.

3. La Comissió ha de publicar al Diari Oficial de la Unió Europea les modificacions de la llista a què l'apartat 2 es refereix en el termini d'un mes des de la data en què es rebí la notificació esmentada.

4. Tot Estat membre pot presentar a la Comissió la sol·licitud que se suprimeixi, de la llista a què l'apartat 2 es refereix, un sistema d'identificació electrònica notificat per l'Estat membre mateix. La Comissió ha de publicar al Diari Oficial de la Unió Europea les modificacions corresponents de la llista en el termini d'un mes a partir de la data de recepció de la sol·licitud de l'Estat membre.

5. Mitjançant actes d'execució, la Comissió pot definir les circumstàncies, els formats i els procediments relatius a la notificació a què l'apartat 1 fa referència. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que hi ha previst en l'article 48, apartat 2.

Article 10

Violació de la seguretat dels sistemes d'identificació electrònica

1. Si el sistema d'identificació electrònica notificat d'acord amb l'article 9, apartat 1, o l'autenticació a què l'article 7, lletra f) es refereix, han estat violats o posats parcialment en perill d'una forma que afecti la fiabilitat de l'autenticació transfronterera del sistema esmentat, l'Estat membre que notifica ha de suspendre o revocar, sense dilacions indegudes, l'autenticació transfronterera o les parts afectades, i n'ha d'informar els altres estats membres i la Comissió.

2. Quan s'hagi solucionat la violació o la posada en perill a què l'apartat 1 es refereix, l'Estat membre que notifica ha de restablir l'autenticació transfronterera i informar-ne, sense dilacions indegudes, els altres estats membres i la Comissió.

3. Si la violació o la posada en perill a què l'apartat 1 es refereix no es corregeix en tres mesos a partir de la suspensió o la revocació, l'Estat membre que notifica ha de comunicar la retirada del sistema

d'identificació electrònica als altres estats membres i a la Comissió.

Sense dilació indeguda, la Comissió ha de publicar al Diari Oficial de la Unió Europea les modificacions corresponents de la llista a què l'article 9, apartat 2, es refereix.

Article 11

Responsabilitat

1. L'Estat membre que notifica és responsable dels perjudicis causats de forma deliberada o per negligència a qualsevol persona física o jurídica en cas d'incompliment de les obligacions que li corresponen en virtut de les lletres d) i f) de l'article 7 en una transacció transfronterera.
2. La part que expedeixi els mitjans d'identificació electrònica s'ha de fer càrrec dels perjudicis que s'hagin causat, de forma deliberada o per negligència, a qualsevol persona física o jurídica en cas d'incompliment de les obligacions que li corresponen en virtut de la lletra e) de l'article 7 en una transacció transfronterera.
3. La part que autentica és responsable dels perjudicis que s'hagin causat, de forma deliberada o per negligència, a qualsevol persona física o jurídica en cas d'incompliment de les obligacions que li corresponen en virtut de la lletra f) de l'article 7 en una transacció transfronterera.
4. Els apartats 1, 2 i 3 s'apliquen d'acord amb les normes nacionals sobre responsabilitat.
5. Els apartats 1, 2 i 3 s'entenen sens perjudici de la responsabilitat de les parts d'acord amb la legislació nacional en relació amb una transacció en què s'utilitzin mitjans d'identificació electrònica inclosos en el sistema d'identificació electrònica notificat en virtut de l'article 9, apartat 1.

Article 11 bis

Correspondència transfronterera de la identitat

1. Quan actuïn com a parts usuàries de serveis transfronterers, els estats membres han de garantir una correspondència inequívoca de la identitat per a les persones físiques que utilitzin mitjans d'identificació electrònica notificats o carteres europees d'identitat digital.
2. Els estats membres han d'establir mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell elevat de protecció de les dades personals utilitzades per a la correspondència de la identitat i per evitar l'elaboració de perfils d'usuaris.
3. A tot tardar el 21 de novembre de 2024, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments relatius als requisits a què l'apartat 1 del present article es refereix. Els actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen a què l'article 48, apartat 2, fa referència.

Article 12

Interoperabilitat

1. Els sistemes nacionals d'identificació electrònica notificats de conformitat amb l'article 9, apartat 1, han de ser interoperables.

2. A efectes de l'apartat 1, s'ha d'establir un marc d'interoperabilitat.

3. El marc d'interoperabilitat ha de complir els criteris següents:

a) aspirar a ser neutre des d'un punt de vista tecnològic, sense discriminar entre solucions tècniques nacionals específiques per a la identificació electrònica dins de l'Estat membre;

b) ajustar-se a les normes internacionals i europees, sempre que sigui possible;

c) facilitar l'aplicació de la privadesa i la seguretat des del disseny;

—————

4. El marc d'interoperabilitat ha de consistir en el següent:

a) una referència als requisits tècnics mínims relatius als nivells de seguretat que l'article 8 preveu;

b) una correlació entre els nivells de seguretat nacionals dels sistemes d'identificació electrònica i els nivells de seguretat que l'article 8 preveu;

c) una referència als requisits tècnics mínims per a la interoperabilitat;

d) una referència a un conjunt mínim de dades d'identificació de la persona necessàries per representar de manera única una persona física o jurídica o una persona física que representa una altra persona física o una persona jurídica i que està disponible en els sistemes d'identificació electrònica;

e) regles de procediment;

f) acords per a la resolució de litigis, i

g) normes comunes de seguretat operativa.

5. Els estats membres han de dur a terme revisions inter pares dels sistemes d'identificació electrònica inclosos en l'àmbit d'aplicació del present Reglament i les revisions s'han de notificar en virtut de l'article 9, apartat 1, lletra a).

6. A tot tardar el 18 de març de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha de fixar les modalitats de procediment necessàries per a les revisions inter pares esmentades a l'apartat 5 del present article, amb vista a fomentar un alt grau de confiança i seguretat que correspongui al nivell de risc. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

8. A tot tardar el 18 de setembre de 2025, a efectes d'establir condicions uniformes per a l'execució dels requisits de l'apartat 1 del present article, la Comissió, sens perjudici dels criteris que s'estableixen a l'apartat 3 del present article i tenint en compte els resultats de la cooperació entre estats membres, ha d'adoptar actes d'execució sobre el marc d'interoperabilitat com s'estableix a l'apartat 4 del present article. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

9. Els actes d'execució a què els apartats 7 i 8 d'aquest article es refereixen s'han d'adoptar de conformitat amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 12 bis

Certificació dels sistemes d'identificació electrònica

1. La certificació de la conformitat dels sistemes d'identificació electrònica que s'hagin de notificar amb els requisits de ciberseguretat que s'estableixen en aquest Reglament, inclosa la conformitat amb els requisits pertinents en matèria de ciberseguretat que s'estableixen a l'article 8, apartat 2, en relació amb els nivells de seguretat dels sistemes d'identificació electrònica, va a càrrec d'organismes d'avaluació de la conformitat que s'han designat pels estats membres.

2. La certificació en virtut de l'apartat 1 del present article s'ha de fer d'acord amb un esquema de certificació de la ciberseguretat en virtut del Reglament (UE) 2019/881 o parts del dit esquema, en la mesura que el certificat de ciberseguretat o parts d'aquest abastin aquests requisits de ciberseguretat.

3. La certificació en virtut de l'apartat 1 té una validesa de fins a cinc anys, sempre que s'avalui la vulnerabilitat cada dos anys. Si es detecta una vulnerabilitat i no s'esmena en tres mesos des de la detecció, la certificació es cancel·larà.

4. No obstant el que disposa l'apartat 2, de conformitat amb el present apartat, els estats membres poden sol·licitar informació addicional a l'Estat membre que notifica sobre els sistemes d'identificació electrònica, o part d'ells, certificats.

5. La revisió inter pares dels sistemes d'identificació electrònica a què l'article 12, apartat 5, es refereix no és aplicable a sistemes d'identificació electrònica, ni a parts d'ells, certificats de conformitat amb l'apartat 1 del present article. Els estats membres poden utilitzar un certificat o una declaració de conformitat, que s'hagi expedit d'acord amb un esquema de certificació pertinent o parts d'aquests esquemes, amb els requisits que no estiguin relacionats amb la ciberseguretat que s'estableixen a l'article 8, apartat 2, en relació amb el nivell de seguretat dels sistemes d'identificació electrònica.

6. Els estats membres han de comunicar a la Comissió els noms i les adreces dels organismes d'avaluació de la conformitat a què l'apartat 1 es refereix. La Comissió ha de posar aquesta informació a disposició de tots els estats membres.

Article 12 ter

Accés a característiques d'equip i programa informàtic

Quan els proveïdors de carteres europees d'identitat digital i els emissors dels mitjans d'identificació electrònica notificats que actuïn a títol comercial o professional i utilitzin serveis bàsics de plataforma segons es defineixen a l'article 2, punt 2, del Reglament (UE) 2022/1925 del Parlament Europeu i del Consell, amb la finalitat d'oferir serveis de cartera europea d'identitat digital i mitjans d'identificació electrònica a usuaris finals, o en el marc d'aquesta prestació, siguin usuaris finals segons la definició de l'article 2, apartat 21, d'aquest Reglament, els guardians d'accés els han de permetre, en particular, la interoperabilitat efectiva amb les mateixes característiques de sistema operatiu, d'equip i/o programa informàtic, i també l'accés a aquestes característiques a efectes d'interoperabilitat. La interoperabilitat efectiva i l'accés s'han de permetre de forma gratuïta i amb independència que les característiques d'equip i programa informàtic formin part del sistema operatiu, a les quals el guardià d'accés pot accedir o les quals fa servir quan presta aquests serveis, en el sentit de l'article 6, apartat 7, del Reglament (UE) 2022/1925. Aquest article s'entén sense perjudici del que disposa l'article 5 bis, apartat 14, del present Reglament.

Capítol III

Serveis de confiança

Secció 1

Disposicions generals

Article 13

Responsabilitat i càrrega de la prova

1. No obstant el que disposa l'apartat 2 del present article i sense perjudici del Reglament (UE) 2016/679, els prestadors de serveis de confiança són responsables dels perjudicis que, de forma intencional o per negligència, s'hagin causat a qualsevol persona física o jurídica a causa de l'incompliment de les obligacions que s'estableixen en aquest Reglament. Tota persona física o jurídica que hagi patit perjudicis materials o immaterials a conseqüència d'una infracció del present Reglament comesa per un prestador de serveis de confiança té dret a sol·licitar una indemnització de conformitat amb el dret de la Unió i el dret nacional.

La càrrega de la prova de la intencionalitat o la negligència d'un prestador no qualificat de serveis de confiança correspon a la persona física o jurídica que al·legui els perjudicis a què el paràgraf primer es refereix.

Se'n presumeix la intencionalitat o la negligència, llevat que el prestador qualificat de serveis de confiança mostri que els perjudicis a què el paràgraf primer es refereix es van produir sense intencionalitat ni negligència per part seva.

2. Si, amb antelació, informa degudament els clients sobre les limitacions de la utilització dels serveis que presta i les limitacions són reconeixibles per a un tercer, el prestador de serveis de confiança no ha de respondre dels perjudicis que es produeixin per una utilització dels serveis que vagi més enllà de les

limitacions indicades.

3. Els apartats 1 i 2 s'apliquen d'acord amb les normes nacionals sobre responsabilitat.

Article 14

Aspectes internacionals

1. Els serveis de confiança subministrats per prestadors de serveis de confiança que estan establertes en un tercer país o per una organització internacional es reconeixen com a legalment equivalents als serveis de confiança qualificats subministrats per prestadors qualificats de serveis de confiança que estan establerts a la Unió si els serveis de confiança originaris del tercer país o els de l'organització internacional es reconeixen en virtut d'actes d'execució o d'un acord formalitzat entre la Unió i el tercer país o l'organització internacional segons l'article 218 del TFUE.

Els actes d'execució a què el paràgraf primer es refereix s'adopten de conformitat amb el procediment d'examen a què l'article 48, apartat 2, es refereix.

2. Els actes d'execució i els acords a què l'apartat 1 fa referència han de garantir que els prestadors de serveis de confiança del tercer país de què es tracti o les organitzacions internacionals i els serveis de confiança que subministren compleixen els requisits aplicables als prestadors qualificats de serveis de confiança que estan establerts a la Unió i als serveis de confiança qualificats que aquests subministren. En particular, els tercers països i les organitzacions internacionals han d'establir, mantenir i publicar una llista de confiança dels prestadors reconeguts de serveis de confiança.

3. Els acords a què l'apartat 1 fa referència han de garantir que els serveis de confiança qualificats que prestadors qualificats de serveis de confiança establerts a la Unió subministren tinguin el reconeixement de legalment equivalents als serveis de confiança subministrats per prestadors de serveis al tercer país o per l'organització internacional amb els quals es formalitza l'acord.

Article 15

Accessibilitat per a les persones amb discapacitat i necessitats especials

La provisió de mitjans d'identificació electrònica, i també la prestació de serveis de confiança i els productes destinats als usuaris finals que s'emprenen la prestació dels serveis esmentats, s'han de posar a disposició en un llenguatge clar i entenedor, de conformitat amb la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat i de conformitat, també, amb els requisits d'accessibilitat de la Directiva (UE) 2019/882, perquè se'n beneficiïn també les persones que experimenten limitacions funcionals, com ara les persones d'edat avançada i les persones amb un accés limitat a les tecnologies digitals.

Article 16

Sancions

1. Sense perjudici del que disposa l'article 31 de la Directiva (UE) 2022/2555 del Parlament Europeu i del Consell, els estats membres han d'establir el règim de sancions aplicables a les infraccions del present

Reglament. Les sancions han de ser efectives, proporcionades i dissuasives.

2. Els estats membres han de garantir que l'incompliment del present Reglament per part de prestadors qualificats i no qualificats de serveis de confiança se sancioni amb multes administratives que, almenys, arribin al màxim següent:

a) 5 000 000 EUR quan el prestador de serveis de confiança sigui una persona física, o

b) 5 000 000 EUR o una quantia equivalent a l'1% del volum de negocis anual total, al nivell mundial, de l'empresa a la qual el prestador de serveis de confiança pertanyi durant l'exercici financer anterior a l'any en què l'incompliment hagi tingut lloc. S'ha d'optar per l'import de més quantia quan el prestador de serveis de confiança és persona jurídica.

3. En funció de l'ordenament jurídic dels estats membres, les normes relatives a les multes administratives es poden aplicar de manera que la incoació de la multa correspongui a l'organisme de supervisió competent i la imposició correspongui als òrgans jurisdiccionals nacionals competents. L'aplicació d'aquestes normes en aquests estats membres ha de garantir que aquestes vies de recurs siguin efectives i tinguin un efecte equivalent a les multes administratives imposades directament per les autoritats de control.

Secció 2

Serveis de confiança no qualificats

Article 19 bis

Requisits aplicables als prestadors no qualificats de serveis de confiança

1. Els prestadors no qualificats de serveis de confiança que presten serveis de confiança no qualificats:

a) han de disposar de polítiques adequades i adoptar les mesures que corresponguin per gestionar els riscos jurídics, empresarials, operatius i altres riscos directes o indirectes per a la prestació del servei de confiança no qualificat que, no obstant el que disposa l'article 21 de la Directiva (UE) 2022/2555, han d'incloure, com a mínim, les mesures relacionades amb el següent:

i) procediments de registre per a un servei de confiança i incorporació a aquest,

ii) controls administratius o de procediment necessaris per prestar serveis de confiança,

iii) gestió i implantació de serveis de confiança;

b) han de notificar a l'organisme de supervisió, a les persones afectades identificables, al públic si és d'interès públic i, quan escaigui, a altres autoritats competents pertinents qualsevol violació de la seguretat o interrupció en la prestació del servei o en l'aplicació de les mesures a què la lletra a), incisos i), ii) o iii) es refereix, que tingui un impacte significatiu en el servei de confiança prestat o en les dades personals que s'hi mantenen, sense dilació indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar, en les vint-i-quatre hores d'haver tingut coneixement de qualsevol violació de la seguretat o interrupció.

2. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments per a l'apartat 1, lletra a), del present article. Es presumeix que els requisits que aquest article estableix es compleixen quan s'observin aquests procediments, especificacions i normes. Els actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Secció 3

Serveis de confiança qualificats

Article 20

Supervisió dels prestadors qualificats de serveis de confiança

1. Els prestadors qualificats de serveis de confiança s'han d'auditar almenys cada vint-i-quatre mesos per un organisme d'avaluació de la conformitat, i s'han de fer càrrec de les despeses que l'auditoria generi. L'auditoria ha de confirmar que els prestadors qualificats de serveis de confiança, tant com els serveis de confiança qualificats que presten, compleixen els requisits que el present Reglament i l'article 21 de la Directiva (UE) 2022/2555 estableixen. Els prestadors qualificats de serveis de confiança han d'enviar l'informe d'avaluació de la conformitat corresponent a l'organisme de supervisió en el termini de tres dies hàbils després de rebre'l.

1 bis. Almenys un mes abans de qualsevol auditoria prevista, els prestadors qualificats de serveis de confiança han d'informar l'organisme de supervisió i han de permetre que l'organisme mateix hi participi com a observador.

1 ter. Sense dilació indeguda, els estats membres han de notificar a la Comissió, els noms, les adreces i les dades d'acreditació dels organismes d'avaluació de la conformitat a què l'apartat 1 es refereix i, també, qualsevol modificació posterior que s'hi faci. La Comissió ha de posar aquesta informació a disposició de tots els estats membres.

2. Sense perjudici del que l'apartat 1 disposa, l'organisme de supervisió pot, en qualsevol moment, auditar o sol·licitar a un organisme d'avaluació de la conformitat que avaluï la conformitat de prestadors qualificats de serveis de confiança, els quals n'han d'assumir el cost, per confirmar que els prestadors mateixos i els serveis de confiança qualificats que presten compleixen els requisits que el present Reglament estableix. En cas de possible vulneració de les normes sobre protecció de dades personals, sense dilació indeguda, l'organisme de supervisió ha d'informar les autoritats de control competents que s'han establert en virtut de l'article 51 del Reglament (UE) 2016/679.

3. Si el prestador qualificat de serveis de confiança incompleix qualsevol dels requisits que aquest Reglament estableix, l'organisme de supervisió li ha d'exigir que esmeni l'incompliment en un termini determinat, si escau.

Si el prestador no esmena l'incompliment, en el termini que l'organisme de supervisió ha fixat, aquest, quan l'abast, la durada i les conseqüències de l'incompliment ho justifiquin, ha de retirar la qualificació al prestador o al servei en qüestió que presta.

3 bis. Quan les autoritats competents que s'han designat o establert en virtut de l'article 8, apartat 1, de la Directiva (UE) 2022/2555 informin l'organisme de supervisió que el prestador qualificat de serveis de confiança incompleix algun dels requisits que s'estableixen a l'article 21 de la Directiva esmentada, l'organisme de supervisió, si, en particular, l'abast, la durada i les conseqüències de l'incompliment ho justifiquen, ha de retirar la qualificació al prestador o al servei en qüestió que presta.

3 ter. Quan les autoritats de control que s'han designat o establert en virtut de l'article 51 del Reglament (UE) 2016/679 informin l'organisme de supervisió que el prestador qualificat de serveis de confiança incompleix algun dels requisits que s'estableixen en el Reglament mateix, l'organisme de supervisió, quan, en particular, l'abast, la durada i les conseqüències de l'incompliment ho justifiquen, ha de retirar la qualificació al prestador o al servei en qüestió que presta.

3 quater. L'organisme de supervisió ha de comunicar al prestador qualificat de serveis de confiança que se li ha retirat qualificació com a prestador qualificat de serveis de confiança o la qualificació del servei de què es tracti. L'organisme de supervisió ha d'informar l'organisme notificat d'acord amb l'article 22, apartat 3, del present Reglament a efectes d'actualitzar les llistes de confiança a què l'apartat 1 d'aquest article es refereix i ha d'informar, també, l'autoritat competent que s'ha designat o establert en virtut de l'article 8, apartat 1, de la Directiva (UE) 2022/2555.

4. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, especificacions i procediments per al següent:

a) l'acreditació dels organismes d'avaluació de la conformitat i l'informe d'avaluació de la conformitat a què l'apartat 1 es refereix;

b) els requisits d'auditoria d'acord amb els quals els organismes d'avaluació de la conformitat hauran d'avaluar la conformitat, incloent-hi l'avaluació composta, dels prestadors qualificats de serveis de confiança a què l'apartat 1 es refereix;

c) els sistemes d'avaluació de la conformitat que els organismes d'avaluació de la conformitat aplicaran per avaluar la conformitat dels prestadors qualificats de serveis de confiança i per proporcionar l'informe a què l'apartat 1 es refereix.

Els actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 21

Inici d'un servei de confiança qualificat

1. Quan vulguin iniciar la prestació d'un servei de confiança qualificat, els prestadors de serveis de confiança ho han de notificar a l'organisme de supervisió aportant un informe d'avaluació de la conformitat expedit per un organisme d'avaluació de la conformitat que confirmi que es compleixen els requisits que el present Reglament i l'article 21 de la Directiva (UE) 2022/2555 estableixen.

2. L'organisme de supervisió ha de verificar si el prestador de serveis de confiança i els serveis de confiança que presta compleixen els requisits que aquest Reglament estableix; i, en particular, els requisits aplicables als prestadors qualificats de serveis de confiança i als serveis de confiança qualificats que aquests presten.

Per verificar que el prestador de serveis de confiança compleix els requisits que l'article 21 de la Directiva (UE) 2022/2555 estableix, l'organisme de supervisió ha de sol·licitar a les autoritats competents que s'han designat o establert en virtut de l'article 8, apartat 1, d'aquesta Directiva que, sense dilacions indegudes, emprenguin accions de supervisió en aquest sentit i, sense dilació indeguda, proporcionin informació sobre els resultats de les accions esmentades, sempre en el termini de dos mesos d'ençà que hagin rebut la sol·licitud esmentada. Si, en el termini en el termini de dos mesos des de la notificació, la verificació no ha conclòs, les autoritats competents n'han d'informar l'organisme de supervisió especificant els motius de la dilació i el termini previst per concloure la verificació.

Si conclou que el prestador de serveis de confiança i els serveis de confiança que presta compleixen els requisits que aquest Reglament estableix, l'organisme de supervisió ha de concedir la qualificació al prestador de serveis de confiança i als serveis de confiança que presta, i ho ha de comunicar a l'organisme a què l'article 22, apartat 3, es refereix, perquè s'actualitzin les llistes de confiança que hi ha previstes a l'article 22, apartat 1, sense que passin més de tres mesos després que s'hagi notificat de conformitat amb l'apartat 1 del present article.

Si, en el termini en el termini de tres mesos des de la notificació, la verificació no ha conclòs, l'organisme de supervisió n'ha d'informar el prestador de serveis de confiança, especificant els motius de la dilació i el termini previst per concloure la verificació.

3. Els prestadors qualificats de serveis de confiança poden començar a prestar el servei de confiança qualificat després que la qualificació s'hagi indicat a les llistes de confiança a què l'article 22, apartat 1, es refereix.

4. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir els formats i els procediments de la notificació i la verificació a efectes del que disposen els apartats 1 i 2 del present article. Els actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 22

Llistes de confiança

1. Cada Estat membre ha d'establir, mantenir i publicar llistes de confiança amb informació relativa als prestadors qualificats de serveis de confiança respecte dels quals sigui responsable, juntament amb la informació relacionada amb els serveis de confiança qualificats que aquests presten.

2. Els estats membres han d'establir, mantenir i publicar, de manera segura, les llistes de confiança signades o segellades electrònicament a què l'apartat 1 fa referència en una forma apropiada per al tractament automàtic.

3. Sense retards indeguts, els estats membres han de notificar a la Comissió informació sobre l'organisme responsable de l'establiment, el manteniment i la publicació de les llistes de confiança nacionals, i els detalls relatius al lloc on es publiquen les llistes esmentades, els certificats que es fan servir per signar o segellar les llistes de confiança i qualsevol modificació que s'hi introdueixi.
4. La Comissió ha de posar a disposició del públic, a través d'un canal segur, la informació a què l'apartat 3 fa referència en una forma signada o segellada electrònicament que sigui apropiada per al tractament automàtic.
5. A tot tardar el 18 de setembre de 2015, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'especificar la informació a què l'apartat 1 es refereix i definir les especificacions tècniques i els formats de les llistes de confiança, aplicables als efectes dels apartats 1 a 4. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que hi ha previst en l'article 48, apartat 2.

Article 23

Etiqueta de confiança «UE» per a serveis de confiança qualificats

1. Quan la qualificació a què l'article 21, apartat 2, paràgraf segon, es refereix s'hagi inclòs a la llista de confiança a què l'article 22, apartat 1, es refereix, els prestadors qualificats dels serveis de confiança poden utilitzar l'etiqueta de confiança «UE» per indicar, de manera simple, reconeixible i clara, els serveis de confiança qualificats que presten.
2. En utilitzar l'etiqueta de confiança «UE» per als serveis de confiança qualificats a què l'apartat 1 es refereix, els prestadors dels serveis de confiança han de garantir que al seu lloc web hi hagi un enllaç a la llista de confiança pertinent.
3. A tot tardar l'1 de juliol de 2015, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'elaborar especificacions relatives a la forma i, en particular, la presentació, la composició, la mida i el disseny de l'etiqueta de confiança «UE» per a serveis de confiança qualificats. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que hi ha previst en l'article 48, apartat 2.

Article 24

Requisits per als prestadors qualificats de serveis de confiança

1. En expedir un certificat qualificat o una declaració electrònica qualificada d'atributs, el prestador qualificat de serveis de confiança ha de verificar la identitat i, si escau, qualsevol atribut específic de la persona física o jurídica a la qual s'expedeixi el certificat qualificat o la declaració electrònica qualificada d'atributs.
- 1 bis. La verificació de la identitat a què l'apartat 1 es refereix l'ha de dur a terme el prestador qualificat de serveis de confiança pels mitjans adequats, bé directament o bé per mitjà d'un tercer, basant-se en un dels mètodes següents, o en una combinació d'aquests mètodes quan calgui, de conformitat amb els actes d'execució a què l'apartat 1 quater es refereix:
 - a) a través de la cartera europea d'identitat digital o d'un mitjà d'identificació electrònica notificat que

satisfaci els requisits que s'estableixen a l'article 8 pel que fa al nivell de seguretat alt;

b) per mitjà d'un certificat d'una signatura electrònica qualificada o d'un segell electrònic qualificat expedit de conformitat amb les lletres a), c) o d);

c) per mitjà d'altres mètodes d'identificació que garanteixin la identificació de la persona amb un nivell alt de confiança, i un organisme d'avaluació de la conformitat n'haurà de confirmar la conformitat;

d) a través de la presència física de la persona física o d'un representant autoritzat de la persona jurídica, mitjançant proves i procediments adequats, de conformitat amb el dret nacional.

1 ter. La verificació dels atributs a què l'apartat 1 es refereix l'ha de dur a terme el prestador qualificat de serveis de confiança pels mitjans adequats, bé directament o bé per mitjà d'un tercer, basant-se en un dels mètodes següents, o en una combinació d'aquests mètodes quan calgui, de conformitat amb els actes d'execució a què l'apartat 1 quater es refereix:

a) a través de la cartera europea d'identitat digital o d'un mitjà d'identificació electrònica notificat que satisfaci els requisits que s'estableixen a l'article 8 pel que fa al nivell de seguretat alt;

b) per mitjà d'un certificat d'una signatura electrònica qualificada o d'un segell electrònic qualificat expedit de conformitat amb l'apartat 1 bis, lletres a), c) o d);

c) per mitjà d'una declaració electrònica qualificada d'atributs;

d) per mitjà d'altres mètodes que garanteixin la verificació dels atributs amb un nivell alt de confiança, i un organisme d'avaluació de la conformitat n'haurà de confirmar la conformitat;

e) a través de la presència física de la persona física o d'un representant autoritzat de la persona jurídica, mitjançant proves i procediments adequats, de conformitat amb el dret nacional.

«1 quater. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments per a la verificació de la identitat i els atributs de conformitat amb els apartats 1, 1 bis i 1 ter del present article. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar de conformitat amb el procediment d'examen a què l'article 48, apartat 2, fa referència.»;

2. Els prestadors qualificats de serveis de confiança que presten serveis de confiança no qualificats:

a) han d'informar l'organisme de supervisió de qualsevol canvi en la prestació de serveis de confiança qualificats almenys un mes abans de dur-lo a terme, i amb una antelació d'almenys tres mesos si tenen intenció de cessar aquestes activitats;

b) han de disposar de personal i, si escau, de subcontractistes, que posseeixin els coneixements especialitzats, la fiabilitat, l'experiència i les qualificacions necessaris i hagin rebut la formació adequada en matèria de seguretat i normes de protecció de dades personals i que apliquin procediments

administratius i de gestió que corresponguin a normes europees o internacionals;

c) pel que fa al risc de la responsabilitat per danys i perjudicis de conformitat amb l'article 13, han de mantenir prou recursos financers o obtenir pòlisses d'assegurances de responsabilitat adequades, de conformitat amb la legislació nacional;

d) abans d'entrar en una relació contractual, de manera clara, entenedora i fàcilment accessible, en un espai públicament accessible i de forma individual, han d'informar qualsevol persona que vulgui utilitzar un servei de confiança qualificat sobre les condicions precises relatives a la utilització d'aquest servei, incloses les limitacions de la utilització;

e) han de fer servir sistemes i productes fiables que estiguin protegits contra tota alteració i que garanteixin la seguretat i la fiabilitat tècniques dels processos que sustentin, en particular, fent servir tècniques criptogràfiques adequades;

f) han de fer servir sistemes fiables per emmagatzemar les dades que se'ls facilitin de manera verificable, per tal que:

i) estiguin a disposició del públic per recuperar-les només quan s'hagi obtingut el consentiment de la persona a qui les dades corresponen,

ii) només persones autoritzades puguin fer anotacions i modificacions en les dades emmagatzemades,

iii) es pugui comprovar l'autenticitat de les dades;

f bis) No obstant el que l'article 21 de la Directiva (UE) 2022/2555 disposa, han de tenir polítiques adequades i adoptar les mesures pertinents per gestionar els riscos jurídics, empresarials, operatius i altres riscos, directes o indirectes, per a la prestació del servei de confiança qualificat; en particular, almenys, mesures relacionades amb el següent:

i) procediments per registrar-se en un servei i incorporar-s'hi,

ii) controls administratius o de procediment,

iii) gestió i implantació de serveis;

f ter) han de notificar a l'organisme de supervisió, a les persones afectades identificables, a altres organismes competents pertinents quan escaigui i, a petició de l'organisme de supervisió, al públic si és d'interès públic, qualsevol violació de la seguretat o interrupció en la prestació del servei o en l'aplicació de les mesures a què la lletra f bis), incisos i), ii) o iii) es refereix, que tingui un impacte significatiu en el servei de confiança prestat o en les dades personals que s'hi mantenen, sense dilació indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar, en les vint-i-quatre hores d'haver tingut lloc l'incident;

g) han d'adoptar les mesures adequades contra la falsificació, el robatori o l'apropiació indeguda de dades o contra l'eliminació, alteració o bloqueig d'aquestes dades sense tenir-hi dret;

h) han de registrar i mantenir accessible, durant el temps que calgui quan hagin cessat les activitats del prestador qualificat de serveis de confiança, tota la informació pertinent referent a les dades que el prestador qualificat de serveis de confiança hagi rebut i expedit, perquè serveixin de prova en els procediments legals i per garantir la continuïtat del servei. L'activitat de registre es pot fer per mitjans electrònics;

i) han de disposar d'un pla de cessament actualitzat per garantir la continuïtat del servei de conformitat amb les disposicions que l'organisme de supervisió verifiqui en virtut de l'article 46 ter, apartat 4, lletra i);

k) en cas dels prestadors qualificats de serveis de confiança que expedeixin certificats qualificats, han d'establir i mantenir actualitzada una base de dades de certificats.

L'organisme de supervisió pot sol·licitar informació addicional a la informació que s'ha notificat en virtut del paràgraf primer, lletra a), o el resultat d'una avaluació de la conformitat, i pot condicionar la concessió de l'autorització per aplicar els canvis previstos als serveis de confiança qualificats. Si, en el termini en el termini de tres mesos des de la notificació, la verificació no ha conclòs, l'organisme de supervisió n'ha d'informar el prestador de serveis de confiança, especificant els motius de la dilació i el termini previst per concloure la verificació.

3. Quan decideixin revocar un certificat, els prestadors qualificats de serveis de confiança que expedeixen certificats qualificats han de registrar la revocació a la base de dades de certificats i publicar l'estat de revocació del certificat oportunament i, en tot cas, en un termini de 24 hores després que s'hagi rebut la sol·licitud. La revocació és efectiva immediatament després de la publicació.

4. Pel que fa al que disposa l'apartat 3, els prestadors qualificats de serveis de confiança que expedeixen certificats qualificats han de proporcionar, a qualsevol part usuària, informació sobre l'estat de validesa o revocació dels certificats qualificats que han expedit. Aquesta informació ha d'estar disponible, almenys per a cada certificat, en qualsevol moment i després del període de validesa del certificat, en una forma automatitzada que sigui fiable, gratuïta i eficient.

4 bis. Els apartats 3 i 4 s'han d'aplicar, per tant, a la revocació de declaracions electròniques qualificades d'atributs.

4 ter. La Comissió està facultada per adoptar actes delegats d'acord amb l'article 47 pel qual s'estableixen les mesures addicionals que s'esmenten a l'apartat 2, punt f bis) del present article.

5. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, establir les especificacions i els procediments relatius a les mesures a què l'apartat 2 del present article es refereix. Es presumeix que els requisits que aquest apartat estableix es compleixen quan s'observin aquests procediments, especificacions i normes. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 24 bis

Reconeixement de serveis de confiança qualificats

1. Les signatures electròniques qualificades basades en un certificat qualificat que s'ha expedit en un Estat membre i els segells electrònics qualificats basats en un certificat qualificat expedit en un Estat membre s'han de reconèixer, respectivament, com a signatures electròniques qualificades i segells electrònics qualificats en tots els altres estats membres.
2. Els dispositius qualificats de creació de signatura electrònica i els dispositius qualificats de creació de segell electrònic que s'hagin certificat en un Estat membre s'han de reconèixer, respectivament, com a dispositius qualificats de creació de signatura electrònica i dispositius qualificats de creació de segell electrònic a tots els altres estats membres.
3. Un certificat qualificat de signatura electrònica, un certificat qualificat de segell electrònic, un servei de confiança qualificat per a la gestió de dispositius qualificats de creació de signatura electrònica a distància i un servei de confiança qualificat per a la gestió de dispositius qualificats de creació de segell electrònic a distància que s'hagin proporcionat en un Estat membre s'han de reconèixer, respectivament, com a certificat qualificat de signatura electrònica, certificat qualificat de segell electrònic, servei de confiança qualificat per a la gestió de dispositius qualificats de creació de signatura electrònica a distància i servei de confiança qualificat per a la gestió de dispositius qualificats de creació de segell electrònic a distància a tots els altres estats membres.
4. Un servei de validació qualificat de signatures electròniques qualificades i un servei de validació qualificat de segells electrònics qualificats que s'hagin prestat en un Estat membre s'han de reconèixer, respectivament, com a servei de validació qualificat de signatures electròniques qualificades i servei de validació qualificat de segells electrònics qualificats a tots els altres estats membres.
5. Un servei qualificat de conservació de signatures electròniques qualificades i un servei qualificat de conservació de segells electrònics qualificats que s'hagin prestat en un Estat membre s'han de reconèixer, respectivament, com a servei qualificat de conservació de signatures electròniques qualificades i servei qualificat de conservació de segells electrònics qualificats a tots els altres estats membres.
6. Un segell qualificat de temps electrònic que s'hagi proporcionat en un Estat membre s'ha de reconèixer com a segell qualificat de temps electrònic a tots els altres estats membres.
7. Un certificat qualificat d'autenticació de lloc web que s'hagi expedit en un Estat membre s'ha de reconèixer com a certificat qualificat d'autenticació de lloc web a qualsevol altre Estat membre.
8. Un servei qualificat de lliurament electrònic certificat que s'hagi proporcionat en un Estat membre s'ha de reconèixer com a servei qualificat de lliurament electrònic certificat en tots els altres estats membres.
9. Una declaració electrònica qualificada d'atributs que s'hagi expedit en un Estat membre s'ha de reconèixer com a declaració electrònica qualificada d'atributs a tots els altres estats membres.

10. Un servei qualificat d'arxiu electrònic que s'hagi prestat en un Estat membre s'ha de reconèixer com a servei qualificat d'arxiu electrònic en tots els altres estats membres.

11. Un llibre major electrònic qualificat que s'hagi proporcionat en un Estat membre s'ha de reconèixer com a llibre major electrònic qualificat en tots els altres estats membres.

Secció 4

Signatura electrònica

Secció 25

Efectes jurídics de les signatures electròniques

1. No es pot denegar efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a una signatura electrònica pel sol fet que sigui una signatura electrònica o perquè no compleixi els requisits de la signatura electrònica qualificada.

2. Una signatura electrònica qualificada té un efecte jurídic equivalent al de signatura manuscrita.

Article 26

Requisits per a signatures electròniques avançades

Una signatura electrònica avançada ha de complir els requisits següents:

- a) estar vinculada al signant de manera única;
 - b) permetre la identificació del signant;
 - c) haver estat creada mitjançant dades de creació de la signatura electrònica que el signant pot fet servir, amb un alt nivell de confiança, sota el seu control exclusiu, i
 - d) estar vinculada amb les dades signades per la signatura electrònica mateixa, de manera que qualsevol modificació ulterior de les dades sigui detectable.
2. A tot tardar el 21 de maig de 2026, la Comissió ha d'avaluar sobre si cal adoptar actes d'execució per establir una llista de normes de referència i, si escau, especificacions i procediments per a signatures electròniques avançades. Basant-se en l'avaluació esmentada, la Comissió pot adoptar aquests actes d'execució. Es presumeix que els requisits aplicables a les signatures electròniques avançades es compleixen quan la signatura electrònica avançada sigui conforme a aquests procediments, especificacions i normes. Els actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 27

Signatures electròniques en serveis públics

1. Si un Estat membre requereix una signatura electrònica avançada per utilitzar un servei en línia que

un organisme del sector públic ofereix o que s'ofereix en nom de l'organisme del sector públic, l'Estat membre ha de reconèixer les signatures electròniques avançades, les signatures electròniques avançades basades en un certificat qualificat de signatura electrònica i les signatures electròniques qualificades, almenys, en els formats o amb els mètodes que es defineixen en els actes d'execució que l'apartat 5 preveu.

2. Si un Estat membre requereix una signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat per fer servir un servei en línia que un organisme del sector públic ofereix o que s'ofereix en nom de l'organisme del sector públic, l'Estat membre ha de reconèixer les signatures electròniques avançades basades en un certificat qualificat i les signatures electròniques qualificades, almenys, en els formats o amb els mètodes que es defineixen en els actes d'execució que l'apartat 5 preveu.

3. Per a la utilització transfronterera d'un servei en línia ofert per un organisme del sector públic, els estats membres no poden exigir una signatura electrònica amb un nivell de garantia de la seguretat que sigui superior al d'una signatura electrònica qualificada.

—————

5. A tot tardar el 18 de setembre de 2015, i tenint en compte les pràctiques, les normes i els actes jurídics de la Unió existents, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha de definir els formats de referència de les signatures electròniques avançades o dels mètodes de referència quan s'utilitzin formats alternatius. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que hi ha previst en l'article 48, apartat 2.

Article 28

Certificats qualificats de signatura electrònica

1. Els certificats qualificats de signatura electrònica han de complir els requisits que l'annex I estableix.

2. Els certificats qualificats de signatura electrònica no poden estar sotmesos a cap requisit obligatori que excedeixi els requisits que l'annex I estableix.

3. Els certificats qualificats de signatures electròniques poden incloure atributs específics addicionals no obligatoris. Aquests atributs no poden afectar la interoperabilitat i el reconeixement de les signatures electròniques qualificades.

4. Si s'ha revocat després de l'activació inicial, un certificat qualificat de signatura electrònica perd la validesa des del moment de la revocació i no pot recuperar l'estat en cap cas.

5. Els estats membres poden fixar normes nacionals sobre la suspensió temporal de certificats qualificats de signatura electrònica d'acord amb les condicions següents:

a) Si s'ha suspès temporalment, un certificat qualificat de signatura electrònica perd la validesa durant el període de suspensió.

b) El període de suspensió s'ha d'indicar clarament a la base de dades de certificats i l'estat de suspensió ha de ser visible, durant el període de suspensió, a partir del servei que proporcioni la informació sobre l'estat del certificat.

6. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments per als certificats qualificats de signatura electrònica. Es presumeix que els requisits que l'annex I estableix es compleixen quan el certificat qualificat de signatura electrònica sigui conforme a aquests procediments, especificacions i normes. Els actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 29

Requisits dels dispositius qualificats de creació de signatures electròniques

1. Els dispositius qualificats de creació de signatures electròniques han de complir els requisits que l'annex II estableix.

1 bis. La creació o la gestió de dades de creació de signatura electrònica o la duplicació d'aquestes dades de creació de signatura amb finalitats de còpia de seguretat només es pot fer en nom del signant, a sol·licitud d'aquest, i per un prestador qualificat de serveis de confiança que subministri un servei de confiança qualificat per a la gestió d'un dispositiu qualificat de creació de signatura electrònica a distància.

2. Mitjançant actes d'execució, la Comissió pot establir números de referència de normes relatives als dispositius qualificats de creació de signatures electròniques. Es presumeix que els requisits que l'annex II estableix es compleixen quan un dispositiu qualificat de creació de signatures electròniques s'ajusti a les normes esmentades. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que hi ha previst en l'article 48, apartat 2.

Article 29 bis

Requisits aplicables a un servei qualificat per a la gestió de dispositius qualificats de creació de signatura electrònica a distància

1. La gestió de dispositius qualificats de creació de signatura electrònica a distància com a servei qualificat només la pot dur a terme un prestador qualificat de serveis de confiança que compleixi els requisits següents:

a) crear o gestionar dades de creació de signatures electròniques en nom del signatari;

b) no obstant el que disposa el punt 1, lletra d), de l'annex II, duplicar les dades de creació de signatures electròniques exclusivament amb finalitats de còpia de seguretat, sempre que es compleixin els requisits següents:

i) la seguretat dels conjunts de dades duplicades ha de ser del mateix nivell que el nivell de seguretat previst per als conjunts de dades originals,

ii) el nombre de conjunts de dades duplicades no pot superar el mínim necessari per garantir la continuïtat del servei;

c) complir tots els requisits que es defineixen en l'informe de certificació del dispositiu qualificat específic de creació de signatures electròniques a distància que s'ha expedit en virtut de l'article 30.

2. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments als efectes de l'apartat 1 del present article. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 30

Certificació dels dispositius qualificats de creació de signatures electròniques

1. La conformitat dels dispositius qualificats de creació de signatures electròniques amb els requisits que figuren a l'annex II l'han de certificar organismes públics o privats adequats que els estats membres hagin designat.

2. Els estats membres han de notificar a la Comissió els noms i les adreces dels organismes públics o privats a què l'apartat 1 es refereix. La Comissió ha de posar aquesta informació a disposició dels estats membres.

3. La certificació que l'apartat 1 preveu s'ha de basar en els elements següents:

a) un procés d'avaluació de la seguretat dut a terme de conformitat amb les normes per a l'avaluació de la seguretat dels productes de tecnologia de la informació inclosos en la llista que s'ha d'establir de conformitat amb el paràgraf segon, o

b) un procés diferent del procés que la lletra a) preveu, perquè aquest procés faci ús de nivells de seguretat equivalents i els organismes públics o privats a què l'apartat 1 es refereix notifiquin aquest procés a la Comissió. Només es pot recórrer a aquest procés si falten les normes a què la lletra a) es refereix o quan hi hagi en curs el procés d'avaluació de la seguretat a què la lletra a) es refereix.

Mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir la llista de les normes per a l'avaluació de la seguretat dels productes de tecnologia de la informació a què la lletra a) es refereix. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

3 bis. La certificació a què l'apartat 1 es refereix té cinc anys de validesa màxima, sempre que, cada dos anys, se n'avalui la vulnerabilitat. Si es detecten vulnerabilitats i no s'esmenen oportunament, la certificació es cancel·larà.

4. La Comissió està facultada per adoptar actes delegats de conformitat amb l'article 47 pel que fa a l'establiment de criteris específics que els organismes designats a què l'apartat 1 del present article es refereix han de complir.

Article 31

Publicació d'una llista de dispositius qualificats de creació de signatures electròniques certificats

1. Sense retards indeguts i sense que passi més d'un mes d'ençà que la certificació hagi conclòs, els estats membres han de comunicar a la Comissió informació sobre els dispositius qualificats de creació de signatures electròniques que hagin estat certificats pels organismes a què l'article 30, apartat 1, es refereix. Sense retards indeguts i sense que passi més d'un mes d'ençà que la certificació hagi expirat, també han de notificar a la Comissió informació sobre els dispositius de creació de signatures electròniques que hagin deixat d'estar certificats.

2. Basant-se en la informació que hagi rebut, la Comissió ha d'establir, publicar i mantenir una llista de dispositius qualificats de creació de signatures electròniques certificats.

3. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir els formats i els procediments aplicables a efectes del que l'apartat 1 del present article disposa. Els actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 32

Requisits de la validació de les signatures electròniques qualificades

1. El procés de validació d'una signatura electrònica qualificada ha de confirmar la validesa d'una signatura electrònica qualificada en els casos següents:

- a) el certificat que suporta la signatura és, en el moment de signar, un certificat qualificat de signatura electrònica que s'ajusta a l'annex I;
- b) el certificat qualificat l'ha emès un prestador de serveis de confiança i és vàlid en el moment de signar;
- c) les dades de validació de la signatura corresponen a les dades que s'han proporcionat a la part usuària;
- d) el conjunt únic de dades que representa el signant en el certificat es facilita correctament a la part usuària;
- e) si es fa servir un pseudònim, se n'indica l'ús clarament a la part usuària en el moment de signar;
- f) la signatura electrònica s'ha creat mitjançant un dispositiu qualificat de creació de signatures electròniques;
- g) la integritat de les dades signades no s'ha vist compromesa;
- h) en el moment de signar, s'han complert els requisits que l'article 26 preveu.

Es presumeix que els requisits que el paràgraf primer del present apartat estableix es compleixen quan

la validació de signatures electròniques qualificades sigui conforme a les normes, les especificacions i els procediments a què l'apartat 3 es refereix.

2. El sistema que es faci servir per validar la signatura electrònica qualificada ha d'oferir a la part usuària el resultat correcte del procés de validació i li ha de permetre detectar qualsevol problema que afecti la seguretat.

3. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments per a la validació de signatures electròniques qualificades. Els actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 32 bis

Requisits aplicables a la validació de les signatures electròniques avançades basades en certificats qualificats

1. El procés de validació d'una signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat ha de confirmar la validesa la signatura esmentada en els casos següents:

a) el certificat que suporta la signatura és, en el moment de signar, un certificat qualificat de signatura electrònica que s'ajusta a l'annex I;

b) el certificat qualificat l'ha expedit un prestador de serveis de confiança i és vàlid en el moment de signar;

c) les dades de validació de la signatura corresponen a les dades que s'han proporcionat a la part usuària;

d) el conjunt únic de dades que representa el signant en el certificat es facilita correctament a la part usuària;

e) si es fa servir un pseudònim, se n'indica l'ús clarament a la part usuària en el moment de signar;

f) la integritat de les dades signades no s'ha vist compromesa;

g) en el moment de signar, s'han complert els requisits que l'article 26 preveu.

2. El sistema que es faci servir per validar la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat ha d'oferir a la part usuària el resultat correcte del procés de validació i li ha de permetre detectar qualsevol problema que afecti la seguretat.

3. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments per a la validació de signatures electròniques avançades basades en certificats qualificats. Es presumeix que els requisits que l'apartat 1 del present article estableix es compleixen quan la validació de signatures electròniques avançades basades en certificats qualificats sigui conforme a aquests procediments, especificacions i normes. Els

actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 33

Servei de validació qualificat de signatures electròniques qualificades

1. Només pot prestar un servei de validació qualificat de signatures electròniques qualificades el prestador qualificat de serveis de confiança que compleixi els requisits següents:

a) vàlida de conformitat amb l'article 32, apartat 1, i

b) permet que les parts usuàries rebin el resultat del procés de validació d'una manera automatitzada que sigui fiable i eficient i inclogui la signatura electrònica avançada o el segell electrònic avançat del prestador qualificat de servei de validació.

2. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, establir les especificacions i els procediments aplicables al servei de validació qualificat a què l'apartat 1 del present article es refereix. Es presumeix que els requisits que l'apartat 1 del present article estableix es compleixen quan el servei de validació qualificat per a signatures electròniques qualificades sigui conforme a aquests procediments, especificacions i normes. Els actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 34

Servei qualificat de conservació de signatures electròniques qualificades

1. Un servei qualificat de conservació de signatures electròniques qualificades només el pot subministrar un prestador qualificat de serveis de confiança que faci servir procediments i tecnologies capaces d'ampliar la fiabilitat de les dades de la signatura electrònica qualificada més enllà del període de validesa tecnològic.

1 bis. Es presumeix que els requisits que l'apartat 1 es compleixen quan els mecanismes del servei qualificat de conservació de signatures electròniques qualificades siguin conformes als procediments, les especificacions i les normes a què l'apartat 2 es refereix.

2. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments per als mecanismes del servei qualificat de conservació de signatures electròniques qualificades. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar de conformitat amb el procediment d'examen a què l'article 48, apartat 2, fa referència.

Secció 5

Segells electrònics

Article 35

Efectes jurídics del segell electrònic

1. No es pot denegar efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a un segell electrònic pel sol fet que es presenti en format electrònic o no compleixi els requisits del segell electrònic qualificat.

2. Un segell electrònic qualificat ha de tenir la presumpció d'integritat de les dades i de la correcció de l'origen de les dades a què el segell electrònic qualificat estigui vinculat.

Article 36

Requisits per als segells electrònics avançats

Un segell electrònic avançat ha de complir els requisits següents:

- a) estar vinculat al creador del segell de manera única;
- b) permetre la identificació del creador del segell;
- c) haver estat creat amb dades de creació del segell electrònic que el creador del segell pot fer servir per crear un segell electrònic, amb un alt nivell de confiança, sota control seu, i
- d) estar vinculat amb les dades a què es refereix de manera que qualsevol modificació ulterior que se'n faci sigui detectable.

2. A tot tardar el 21 de maig de 2026, la Comissió ha d'avaluar sobre si cal adoptar actes d'execució per establir una llista de normes de referència i, si escau, especificacions i procediments per a segells electrònics avançats. Basant-se en l'avaluació esmentada, la Comissió pot adoptar aquests actes d'execució. Es presumeix que els requisits aplicables als segells electrònics avançats es compleixen quan el segell electrònic avançat sigui conforme a aquests procediments, especificacions i normes. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 37

Segells electrònics en serveis públics

1. Si un Estat membre requereix un segell electrònic avançat per fer servir un servei en línia que un organisme del sector públic ofereix o que s'ofereix en nom de l'organisme del sector públic, l'Estat membre ha de reconèixer els segells electrònics avançats, els segells electrònics avançats basats en un certificat reconegut de segells electrònics i els segells electrònics qualificats, almenys, en els formats o amb els mètodes que es defineixen en els actes d'execució que l'apartat 5 preveu.

2. Si un Estat membre requereix un segell electrònic avançat basat en un certificat qualificat per fer servir un servei en línia que un organisme del sector públic ofereix o que s'ofereix en nom de l'organisme del sector públic, l'Estat membre ha de reconèixer els segells electrònics avançats basats en un certificat qualificat i els segells electrònics qualificats, almenys, en els formats o amb els mètodes que es defineixen en els actes d'execució que l'apartat 5 preveu.

3. Per a la utilització transfronterera d'un servei en línia ofert per un organisme del sector públic, els estats membres no poden exigir un segell electrònic amb un nivell de seguretat que sigui superior al d'un segell electrònic qualificat.

5. A tot tardar el 18 de setembre de 2015, i tenint en compte les pràctiques existents, les normes i els actes jurídics de la Unió, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'adoptar actes d'execució que defineixin els formats de referència dels segells electrònics avançats o dels mètodes de referència quan s'utilitzin formats alternatius. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que hi ha previst en l'article 48, apartat 2.

Article 38

Certificats qualificats de segell electrònic

1. Els certificats qualificats de segell electrònic han de complir els requisits que l'annex III estableix.

2. Els certificats qualificats de segell electrònic no poden estar sotmesos a cap requisit obligatori que excedeixi els requisits que l'annex III estableix.

3. Els certificats qualificats de segell electrònic poden incloure atributs específics addicionals no obligatoris. Aquests atributs no poden afectar la interoperabilitat i el reconeixement dels segells electrònics qualificats.

4. Si s'ha revocat després de l'activació inicial, un certificat qualificat de segell electrònic perd la validesa des del moment de la revocació i no pot recuperar l'estat en cap cas.

5. Els estats membres poden fixar normes nacionals sobre la suspensió temporal de certificats qualificats de segell electrònic d'acord amb les condicions següents:

a) Si s'ha suspès temporalment, un certificat qualificat de segell electrònic perd la validesa durant el període de suspensió.

b) El període de suspensió s'ha d'indicar clarament a la base de dades de certificats i l'estat de suspensió ha de ser visible, durant el període de suspensió, a partir del servei que proporcioni la informació sobre l'estat del certificat.

6. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments per als certificats qualificats de segell electrònic. Es presumeix que els requisits que l'annex III estableix es compleixen quan el certificat qualificat de signatura electrònica sigui conforme a aquests procediments, especificacions i normes. Els actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 39

Dispositius qualificats de creació de segell electrònic

1. L'article 29 s'aplica mutatis mutandis als requisits dels dispositius qualificats de creació de segell electrònic.
2. L'article 30 s'aplica mutatis mutandis a la certificació dels dispositius qualificats de creació de segell electrònic.
3. L'article 31 s'aplica mutatis mutandis a la publicació d'una llista de dispositius qualificats de creació de segell electrònic certificats.

Article 39 bis

Requisits aplicables a un servei qualificat per a la gestió de dispositius qualificats de creació de segell electrònic a distància

L'article 29 bis s'aplica mutatis mutandis als serveis qualificats per a la gestió de dispositius qualificats de creació de segell electrònic a distància.

Article 40

Validació i conservació de segells electrònics qualificats

Els articles 32, 33 i 34 s'apliquen mutatis mutandis a la validació i conservació dels segells electrònics qualificats.

Article 40 bis

Requisits aplicables a la validació dels segells electrònics avançats basats en certificats qualificats

L'article 32 bis s'aplica mutatis mutandis a la validació dels segells electrònics avançats basats en certificats qualificats.

Secció 6

Segell de temps electrònic

Article 41

Efecte jurídic dels segells de temps electrònics

1. No es pot denegar efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a un segell de temps electrònic pel sol fet que es presenti en format electrònic o no compleixi els requisits del segell qualificat de temps electrònic.
2. Els segells qualificats de temps electrònics tenen una presumpció d'exactitud de la data i l'hora que indiquen i de la integritat de les dades a què la data i l'hora estiguin vinculades.

Article 42

Requisits dels segells qualificats de temps electrònics

1. Un segell qualificat de temps electrònic ha de complir els requisits següents:

a) vincular la data i l'hora amb les dades de manera que s'elimini raonablement la possibilitat de modificar les dades sense que es detecti;

b) basar-se en una font d'informació temporal vinculada al temps universal coordinat, i

c) haver estat signat mitjançant l'ús d'una signatura electrònica avançada o segellat amb un segell electrònic avançat del prestador qualificat de serveis de confiança o per qualsevol mètode equivalent.

1 bis. Es presumeix que els requisits que l'apartat 1 estableix es compleixen quan la vinculació de la data i l'hora amb les dades i l'exactitud de la font d'informació temporal sigui conforme a les normes, les especificacions i els procediments a què l'apartat 2 es refereix.

2. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments per a la vinculació de la data i l'hora amb les dades i per a l'establiment de l'exactitud de les fonts d'informació temporal. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Secció 7

Servei de lliurament electrònic certificat

Article 43

Efecte jurídic d'un servei de lliurament electrònic certificat

1. No es pot denegar efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a les dades que s'hagin enviat i rebut mitjançant un servei de lliurament electrònic certificat pel sol fet que estiguin en format electrònic o no compleixin els requisits de servei qualificat de lliurament electrònic certificat.

2. Les que s'han enviat i rebut mitjançant un servei qualificat de lliurament electrònic certificat tenen la presumpció de la integritat de les dades, l'enviament d'aquestes dades pel remitent identificat, la recepció pel destinatari identificat i l'exactitud de la data i hora d'enviament i recepció de les dades que el servei qualificat de lliurament electrònic certificat indica.

Article 44

Requisits dels serveis qualificats de lliurament electrònic certificat

1. Els serveis qualificats de lliurament electrònic certificat han de complir els requisits següents:

a) haver estat prestats un o més prestadors qualificats de serveis de confiança;

b) assegurar amb un alt nivell de fiabilitat la identificació del remitent;

c) garantir la identificació del destinatari abans del lliurament de les dades;

d) tenir l'enviament i la recepció de dades protegits per una signatura electrònica avançada o un segell electrònic avançat d'un prestador qualificat de serveis de confiança de manera que s'impedeixi la possibilitat que les dades es modifiquin sense que es detecti;

e) indicar clarament a l'emissor i al destinatari de les dades qualsevol modificació de les dades necessàries a efectes de l'enviament o la recepció de les dades;

f) indicar mitjançant un segell qualificat de temps electrònic la data i l'hora d'enviament, recepció i modificació eventual de les dades.

Si les dades es transfereixin entre dos o més prestadors qualificats de serveis de confiança, s'han d'aplicar els requisits que s'estableixen a les lletres a) a f) a tots els prestadors qualificats de serveis de confiança.

1 bis. Es presumeix que els requisits que l'apartat 1 estableix es compleixen quan el procés d'enviament i recepció de dades sigui conforme a les normes, especificacions i procediments a què l'apartat 2 es refereix.

2. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments per als processos d'enviament i recepció de dades. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

2 bis. Els prestadors de serveis qualificats de lliurament electrònic certificat poden acordar la interoperabilitat entre els serveis qualificats de lliurament electrònic certificat que prestin. Aquest marc d'interoperabilitat ha de complir els requisits que l'apartat 1 estableix, i aquest compliment el confirma un organisme d'avaluació de la conformitat.

2 ter. Mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments aplicables al marc d'interoperabilitat què l'apartat 2 bis del present article es refereix. Les especificacions tècniques i el contingut de les normes han de ser rendibles i proporcionats. Els actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Secció 8

Autenticació de llocs web

Articlel 45

Requisits aplicables als certificats qualificats d'autenticació de llocs web

1. Els certificats qualificats d'autenticació de lloc web han de complir els requisits que l'annex IV estableix. El compliment dels requisits s'ha d'avaluar de conformitat amb les normes, especificacions i procediments a què l'apartat 2 del present article es refereix.

1 bis. Els proveïdors de navegadors web han de reconèixer els certificats qualificats d'autenticació de llocs web expedits de conformitat amb l'apartat 1 del present article. Els proveïdors de navegadors web han de garantir que les dades d'identificació de la persona declarades al certificat i els atributs declarats addicionals es mostrin a l'usuari de manera que faciliti la consulta. Els proveïdors de navegadors web han de garantir la compatibilitat i la interoperabilitat amb els certificats qualificats d'autenticació de llocs web a què l'apartat 1 del present article es refereix, amb l'excepció de les microempreses i petites empreses segons es defineixen a l'article 2 de l'annex de la Recomanació 2003/361/CE durant els seus primers cinc anys d'activitat com a prestadors de serveis de navegació web.

1 ter. Els certificats qualificats d'autenticació de llocs web no poden estar sotmesos a cap requisit obligatori que no siguin els requisits que l'apartat 1 estableix.

2. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, establir les especificacions i els procediments aplicables als certificats qualificats d'autenticació de llocs web a què l'apartat 1 del present article es refereix. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 45 bis

Mesures cautelars en matèria de ciberseguretat

1. Els proveïdors de navegadors web no poden adoptar cap mesura contrària a les obligacions que l'article 45 els estableix; en particular, els requisits de reconèixer els certificats qualificats d'autenticació de llocs web i de mostrar les dades d'identificació de la persona proporcionant-les d'una manera fàcil de consultar.

2. No obstant el que disposa l'apartat 1 i només en cas de preocupacions justificades relacionades amb violacions de la seguretat o la pèrdua d'integritat d'un certificat o conjunt de certificats identificats, els proveïdors de navegadors web poden adoptar mesures cautelars en relació amb aquest certificat o conjunt de certificats.

3. Quan s'adoptin mesures, en virtut de l'apartat 2, els proveïdors de navegadors web han de notificar les seves preocupacions per escrit, sense demora indeguda, juntament amb una descripció de les mesures adoptades per mitigar-les, a la Comissió, a l'organisme de supervisió competent, a l'entitat a la qual s'hagi expedit el certificat i al prestador qualificat de serveis de confiança que hagi expedit el certificat o el conjunt de certificats. Després de rebre aquesta notificació, l'organisme de supervisió competent ha d'expedir un justificant de recepció al proveïdor del navegador web en qüestió.

4. L'organisme de supervisió competent ha d'investigar les qüestions plantejades a la notificació, de conformitat amb l'article 46 ter, apartat 4, lletra k). Quan el resultat de la investigació no impliqui la retirada de la qualificació del certificat, l'organisme de supervisió n'ha d'informar el proveïdor del navegador web i ha de sol·licitar que aquest proveïdor posi fi a les mesures cautelars a què l'apartat 2 del present article es refereix.

Secció 9

Declaració electrònica d'atributs

Article 45 ter

Efectes jurídics de la declaració electrònica d'atributs

1. No es pot denegar efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a una declaració electrònica d'atributs pel sol fet que es presenti en format electrònic o no compleixi els requisits aplicables a les declaracions electròniques qualificades d'atributs.
2. Les declaracions electròniques qualificades d'atributs i les declaracions d'atributs que s'hagin expedit per un organisme del sector públic responsable d'una font autèntica o en nom d'aquest organisme han de tenir els mateixos efectes jurídics que les declaracions lícitament expedides en paper.
3. Una declaració d'atributs que s'hagin expedit per un organisme del sector públic responsable d'una font autèntica o en nom d'aquest organisme en un Estat membre s'ha de reconèixer a tots els estats membres com a declaració d'atributs expedida per un organisme del sector públic responsable d'una font autèntica o en nom seu.

Article 45 quater

Declaració electrònica d'atributs en serveis públics

Quan el dret nacional exigeixi una identificació electrònica en què s'utilitzi un mitjà d'identificació electrònica i una autenticació per accedir a un servei en línia prestat per un organisme del sector públic, les dades d'identificació de la persona contingudes en la declaració electrònica d'atributs no poden substituir la identificació electrònica en què s'utilitzi un mitjà d'identificació electrònica i una autenticació per a la identificació electrònica, llevat que l'Estat membre ho autoritzi de manera expressa. En aquest cas, també s'han d'acceptar les declaracions electròniques qualificades d'atributs procedents d'altres estats membres.

Article 45 quinquies

Requisits aplicables a la declaració electrònica qualificada d'atributs

1. La declaració electrònica qualificada d'atributs ha de complir els requisits que s'estableixen a l'annex V.
2. El compliment dels requisits que s'estableixen en l'annex V s'ha d'avaluar de conformitat amb les normes, especificacions i procediments a què l'apartat 5 del present article es refereix.
3. Les declaracions electròniques qualificades d'atributs no poden estar sotmeses a cap requisit obligatori addicional als requisits que s'estableixen a l'annex V.
4. Si s'ha revocat després de l'activació inicial, una declaració electrònica qualificada d'atributs perd la validesa des del moment de la revocació i no pot recuperar l'estat en cap cas.
5. A tot tardar el 21 de maig de 2024, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments per a les declaracions

electròniques qualificades d'atributs. Aquests actes d'execució han de ser coherents amb els actes d'execució a què l'article 5 bis, apartat 23, es refereix, sobre la implantació de la cartera europea d'identitat digital. S'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen tal com l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 45 sexies

Confrontació d'atributs amb fonts autèntiques

1. En un termini de vint-i-quatre mesos a partir de la data d'entrada en vigor dels actes d'execució a què l'article 5 bis, apartat 23, i l'article 5 quater, apartat 6, es refereixen, els estats membres han de garantir que, almenys per als atributs que s'enumeren a l'annex VI, quan es basen en fonts autèntiques pertanyents al sector públic, s'adoptin mesures per permetre que els prestadors qualificats de serveis de confiança de declaracions electròniques d'atributs verifiquin els atributs per mitjans electrònics, a petició de l'usuari, de conformitat amb el dret de la Unió o el dret nacional.

2. A tot tardar el 21 de novembre de 2024, la Comissió, tenint en compte les normes internacionals aplicables, mitjançant actes d'execució, ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments pel que fa al catàleg d'atributs i, també, als sistemes de declaració d'atributs i als procediments de verificació de declaracions electròniques qualificades d'atributs als efectes de l'apartat 1 del present article. Aquests actes d'execució han de ser coherents amb l'acte d'execució a què l'article 5 bis, apartat 23, es refereix, sobre la implantació de la cartera europea d'identitat digital. S'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen tal com l'article 48, apartat 2, preveu.

Article 45 septies

Requisits aplicables a la declaració electrònica d'atributs expedida per un organisme del sector públic responsable d'una font autèntica, o en nom seu

1. Les declaracions electròniques d'atributs expedides per un organisme del sector públic responsable d'una font autèntica, o en nom seu, han de complir els requisits següents:

a) els que s'estableixen a l'annex VII;

b) el certificat qualificat que suporti la signatura electrònica qualificada o el segell electrònic qualificat de l'organisme del sector públic a què es refereix l'article 3, punt 46, identificat com l'emissor a què l'annex VII, lletra b) es refereix, ha de contenir un conjunt específic d'atributs certificats en un format adequat per al tractament automàtic que:

i) indiqui que l'organisme emissor està establert de conformitat amb el dret de la Unió o nacional, bé com a responsable de la font autèntica d'acord amb la qual s'expedeix la declaració electrònica d'atributs, bé com l'organisme designat per actuar en nom seu,

ii) proporcioni un conjunt de dades que representin inequívocament la font autèntica a què l'incís i) es refereix, i

iii) determini el dret de la Unió o el dret nacional a què l'incís i) es refereix.

2. L'Estat membre on estiguin establerts els organismes del sector públic a què l'article 3, punt 46, es refereix ha de vetllar perquè els organismes del sector públic que expedixin declaracions electròniques d'atributs compleixin un nivell de fiabilitat equivalent al dels prestadors qualificats de serveis de confiança de conformitat amb l'article 24.

3. Els estats membres han de notificar a la Comissió els organismes del sector públic a què l'article 3, punt 46, es refereix. La notificació ha d'incloure un informe d'avaluació de la conformitat expedit per un organisme d'avaluació de la conformitat que confirmi que es compleixen els requisits que s'estableixen als apartats 1, 2 i 6 del present article. La Comissió ha de posar a disposició del públic, a través d'un canal segur, la informació dels organismes del sector públic a què l'article 3, apartat 46, es refereix en una forma signada o segellada electrònicament que sigui adequada per al tractament automàtic.

4. Si ha estat revocada després de la seva emissió inicial, una declaració electrònica d'atributs expedida per un organisme del sector públic responsable d'una font autèntica, o en nom seu, perd la validesa des del moment de la revocació i l'estat és irreversible.

5. Es considera que una declaració electrònica d'atributs expedida per un organisme del sector públic responsable d'una font autèntica, o en nom seu, compleix els requisits que s'estableixen a l'apartat 1 del present article quan sigui conforme a les normes, les especificacions i els procediments a què l'apartat 6 es refereix.

6. A tot tardar el 21 de novembre de 2024, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments per a la declaració electrònica d'atributs expedida per un organisme del sector públic responsable d'una font autèntica o en nom seu. Aquests actes d'execució han de ser coherents amb els actes d'execució a què l'article 5 bis, apartat 23, es refereix, sobre la implantació de la cartera europea d'identitat digital. S'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen tal com l'article 48, apartat 2, preveu.

7. A tot tardar el 21 de maig de 2024, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments per a l'apartat 3 del present article. Aquests actes d'execució han de ser coherents amb els actes d'execució a què l'article 5 bis, apartat 23, es refereix, sobre la implantació de la cartera europea d'identitat digital. S'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen tal com l'article 48, apartat 2, preveu.

8. Els organismes del sector públic a què l'article 3, punt 46, es refereix que expedixin declaracions electròniques d'atributs han de facilitar una interfície amb les carteres europees d'identitat digital que es proporcionin de conformitat amb l'article 5 bis.

Article 45 octies

Emissió de declaracions electròniques d'atributs a les carteres europees d'identitat digital

1. Els prestadors de declaracions electròniques d'atributs han de facilitar als usuaris de carteres europees d'identitat digital la possibilitat de sol·licitar, obtenir, emmagatzemar i gestionar la declaració

electrònica d'atributs independentment de l'Estat membre on es proporcioni la cartera europea d'identitat digital.

2. Els prestadors de declaracions electròniques qualificades d'atributs han de facilitar una interfície amb les carteres europees d'identitat digital que es proporcionin d'acord amb l'article 5 bis.

Article 45 nonies

Normes addicionals per a la prestació de serveis de declaració electrònica d'atributs

1. Els prestadors de serveis qualificats i no qualificats de declaració electrònica d'atributs s'han d'abstenir de combinar dades personals relacionades amb la prestació dels serveis esmentats amb dades personals que s'hagin obtingut a través d'altres serveis que ells o els seus socis comercials ofereixin.

2. S'ha d'establir una separació lògica entre les dades personals relacionades amb la prestació de serveis de declaració electrònica d'atributs i altres dades que estiguin en poder del prestador de declaracions electròniques d'atributs.

3. Els prestadors de serveis de declaracions electròniques qualificades d'atributs han de prestar els serveis de confiança qualificats de manera funcionalment separada d'altres serveis que prestin.

Secció 10

Serveis d'arxiu electrònic

Article 45 decies

Efecte jurídic dels serveis d'arxiu electrònic

1. No es pot denegar efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a les dades electròniques ni als documents electrònics que es conservin mitjançant un servei d'arxiu electrònic pel sol fet que estiguin en format electrònic o no es conservin mitjançant un servei qualificat d'arxiu electrònic.

2. Les dades electròniques i els documents electrònics que es conservin mitjançant un servei qualificat d'arxiu electrònic tenen la presumpció de la seva integritat i origen durant el període de conservació pel prestador qualificat de serveis de confiança.

Article 45 undecies

Requisits aplicables als serveis qualificats d'arxiu electrònic

1. Els serveis qualificats d'arxiu electrònic han de complir els requisits següents:

a) haver estat prestats per prestadors qualificats de serveis de confiança;

b) utilitzar procediments i tecnologies capaces d'assegurar la durabilitat i llegibilitat de les dades i els documents electrònics més enllà del període de validesa tecnològica i, almenys, durant el període de conservació legal o contractual, mantenint alhora la integritat i l'exactitud de l'origen;

c) garantir que aquestes dades i aquests documents electrònics es conservin de manera que quedin protegits contra la pèrdua o alteració, excepte en el cas dels canvis relatius al suport o format electrònic;

d) permetre que les parts usuàries autoritzades rebin de forma automatitzada un informe que confirmi que les dades o els documents electrònics recuperats d'un arxiu electrònic qualificat tenen la presumpció d'integritat des de l'inici del període de conservació fins al moment de la recuperació.

L'informe a què el paràgraf primer, lletra d), es refereix s'ha de proporcionar de manera fiable i eficient, i ha d'incloure la signatura electrònica qualificada o el segell electrònic qualificat del prestador del servei qualificat d'arxiu electrònic.

2. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments per als serveis qualificats d'arxiu electrònic. Es presumeix que els requisits aplicables als serveis qualificats d'arxiu electrònic es compleixen quan un servei qualificat d'arxiu electrònic sigui conforme a aquestes normes, especificacions i procediments. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Secció 11

Llibres majors electrònics

Article 45 doudecies

Efectes jurídics dels llibres majors electrònics

1. No es pot denegar efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a un llibre major electrònic pel sol fet que es presenti en format electrònic o no compleixi els requisits aplicables als llibres majors electrònics qualificats.

2. Els registres de dades contingudes en un llibre major electrònic qualificat tenen la presumpció d'unicitat i exactitud de l'ordre cronològic seqüencial i de la integritat.

Article 45 terdecies

Requisits aplicables als llibres majors electrònics qualificats

1. Un llibre major electrònic qualificat ha de complir els requisits següents:

a) haver estat prestat i gestionat per un o més prestadors qualificats de serveis de confiança;

b) establir l'origen dels registres de dades al llibre major;

c) garantir la unicitat de l'ordre cronològic seqüencial dels registres de dades al llibre major;

d) gravar dades de manera que sigui possible detectar de forma immediata qualsevol modificació posterior de les dades, garantint-ne la integritat al llarg del temps.

2. Es presumeix que els requisits que l'apartat 1 estableix es compleixen quan un llibre major electrònic sigui conforme a les normes, especificacions i procediments a què l'apartat 3 es refereix.

3. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir una llista de normes de referència i, si escau, les especificacions i els procediments per als requisits a què l'apartat 1 del present article es refereix. Els actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen que l'article 48, apartat 2, preveu.

Capítol IV

Documents electrònics

Article 46

Efectes jurídics dels documents electrònics

No es pot denegar efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a un document electrònic pel sol fet que es presenti en format electrònic.

Capítol IV bis

Marc de governança

Article 46 bis

Supervisió del marc tècnic de la cartera europea d'identitat digital

1. Els estats membres han de designar un o més organismes de supervisió que estiguin establerts al seu territori.

Els organismes de supervisió que es designin en virtut del paràgraf primer han de tenir les competències necessàries i els recursos adequats per a l'exercici de les seves funcions de manera eficaç, eficient i independent.

2. Els estats membres han de notificar a la Comissió els noms i les adreces dels organismes de supervisió que s'hagin designat en virtut de l'apartat 1, i també qualsevol modificació que s'hi faci. La Comissió ha de publicar una llista dels organismes de supervisió notificats.

3. Les funcions dels organismes de supervisió que s'hagin designat en virtut de l'apartat 1 són les següents:

a) supervisar els proveïdors de carteres europees d'identitat digital que estiguin establerts a l'Estat membre que els designa, i garantir, mitjançant activitats de supervisió prèvies i posteriors, que aquests proveïdors i les carteres europees d'identitat digital que proporcionen compleixen els requisits que el present Reglament estableix;

b) adoptar mesures, si cal, en relació amb els proveïdors de carteres europees d'identitat digital que estiguin establerts al territori de l'Estat membre que els designa, mitjançant activitats de supervisió

posteriors, quan se'ls hagi informat que els proveïdors o les carteres europees d'identitat digital que proporcionen infringeixen aquest Reglament.

4. Les tasques dels organismes de supervisió que s'hagin designat en virtut de l'apartat 1 són, en concret, les següents:

a) cooperar amb altres organismes de supervisió i prestar-los assistència de conformitat amb els articles 46 quater i 46 sexies;

b) sol·licitar la informació necessària per controlar que el present Reglament es compleix;

c) informar les autoritats competents pertinents que s'hagin designat o establert en virtut de l'article 8, apartat 1, de la Directiva (UE) 2022/2555 dels estats membres de què es tracti sobre qualsevol violació significativa de la seguretat o la pèrdua d'integritat de què tinguin coneixement en l'exercici de les seves funcions; i, en cas de violació significativa de la seguretat o la pèrdua d'integritat que afecti altres estats membres, informar-ne el punt de contacte únic designat d'acord amb l'article 8, apartat 3, de la Directiva (UE) 2022/2555 de l'Estat membre de què es tracti, i els punts de contacte únics designats de conformitat amb l'article 46 quater, apartat 1, del present Reglament en els altres estats membres de què es tracti, i informar el públic o exigir als proveïdors de carteres europees d'identitat digital que ho facin en cas que l'organisme de supervisió determini que la divulgació de la violació de la seguretat o la pèrdua d'integritat és d'interès públic;

d) emprendre inspeccions in situ i activitats de supervisió externa;

e) requerir que els proveïdors de carteres europees d'identitat digital corregeixin qualsevol incompliment dels requisits que aquest Reglament estableix;

f) suspendre o cancel·lar el registre i la inclusió de les parts usuàries en el mecanisme a què l'article 5 ter, apartat 7, es refereix en cas d'ús il·legal o fraudulent de la cartera europea d'identitat digital;

g) cooperar amb les autoritats de control competents que s'hagin establert en virtut de l'article 51 del Reglament (UE) 2016/679, en particular, informant-les, sense dilació indeguda, en cas de possible vulneració de les normes de protecció de dades personals i, també, sobre violacions de la seguretat que, aparentment, constitueixen violacions de la seguretat de les dades personals;

5. Quan l'organisme de supervisió que s'ha designat en virtut de l'apartat 1 exigeixi al proveïdor d'una cartera europea d'identitat digital que esmeni un incompliment dels requisits que s'estableixen en aquest Reglament de conformitat amb l'apartat 4, lletra e), i aquest proveïdor no actuï en conseqüència i, si escau, en el termini fixat per aquest organisme de supervisió, l'organisme de supervisió que s'ha designat en virtut de l'apartat 1, tenint en compte, en particular, l'abast, la durada i les conseqüències de l'incompliment, pot ordenar al proveïdor que suspengui o cessi la provisió de la cartera europea d'identitat digital. L'organisme de supervisió ha d'informar els organismes de supervisió d'altres estats membres, la Comissió, les parts usuàries i els usuaris de la cartera europea d'identitat digital, sense demora indeguda, sobre la decisió d'exigir que se suspengui o cessi la provisió de la cartera europea d'identitat digital.

6. A tot tardar el 31 de març de cada any, cada organisme de supervisió que s'hagi designat en virtut de l'apartat 1 ha de presentar a la Comissió un informe sobre les principals activitats que hagi dut a terme l'any natural anterior. La Comissió ha de posar aquests informes anuals a disposició del Parlament Europeu i del Consell.

7. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir els formats i els procediments per a l'informe a què l'apartat 6 del present article es refereix. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar de conformitat amb el procediment d'examen a què l'article 48, apartat 2, fa referència.

Article 46 ter

Supervisió dels serveis de confiança

1. Els estats membres han de designar un organisme de supervisió que estigui establert al seu territori o han de designar, previ acord mutu amb un altre Estat membre, un organisme de supervisió que estigui establert en aquest altre Estat membre. Aquest organisme de supervisió és responsable de les funcions de supervisió a l'Estat membre que designa pel que fa als serveis de confiança.

Els organismes de supervisió que es designin en virtut del paràgraf primer han de tenir les competències necessàries i els recursos adequats per a l'exercici de les seves funcions.

2. Els estats membres han de notificar a la Comissió els noms i les adreces dels seus organismes de supervisió que s'hagin designat en virtut de l'apartat 1, i també qualsevol modificació que s'hi faci. La Comissió ha de publicar una llista dels organismes de supervisió notificats.

3. La funció dels organismes de supervisió que s'hagin designat en virtut de l'apartat 1 és la següent:

a) supervisar els prestadors qualificats de serveis de confiança que estiguin establerts al territori de l'Estat membre que els designa i garantir, mitjançant activitats de supervisió prèvies i posteriors, que aquests prestadors qualificats de serveis de confiança, i els serveis de confiança qualificats que presten, compleixen els requisits que aquest Reglament estableix;

b) adoptar mesures, si cal, en relació amb els prestadors no qualificats de serveis de confiança que estan establerts al territori de l'Estat membre que els designa, mitjançant activitats de supervisió posteriors, quan se l'informi que aquests prestadors no qualificats de serveis de confiança, o els serveis de confiança que presten, incompleixen presumptament els requisits que aquest Reglament estableix.

4. Les funcions de l'organisme de supervisió que s'hagi designat en virtut de l'apartat 1 són, en particular, les següents:

a) informar les autoritats competents pertinents dels estats membres de què es tracti, designades o establertes en virtut de l'article 8, apartat 1, de la Directiva (UE) 2022/2555, sobre qualsevol violació significativa de la seguretat o qualsevol pèrdua d'integritat de què tingui coneixement en l'exercici de les seves funcions; i, en cas d'una violació significativa de la seguretat o pèrdua d'integritat que afecti altres estats membres, informar el punt de contacte únic de l'Estat membre de què es tracti, designat o

establert en virtut de l'article 8, apartat 3, de la Directiva (UE) 2022/2555, i els punts de contacte únics dels altres estats membres de què es tracti, designats en virtut de l'article 46 quater, apartat 1, del present Reglament, i informar el públic --o exigir al prestador de serveis de confiança que ho faci--, en cas que l'organisme de supervisió consideri que la divulgació de la violació de la seguretat o la pèrdua d'integritat és d'interès públic;

b) cooperar amb altres organismes de supervisió i prestar-los assistència de conformitat amb els articles 46 quater i 46 sexies;

c) analitzar els informes d'avaluació de la conformitat a què l'article 20, apartat 1, i l'article 21, apartat 1, es refereixen;

d) informar la Comissió de les seves activitats principals de conformitat amb l'apartat 6 del present article;

e) auditar, o sol·licitar a un organisme d'avaluació de la conformitat que avalui, la conformitat de prestadors qualificats de serveis de confiança, de conformitat amb l'article 20, apartat 2;

f) cooperar amb les autoritats de control competents que s'hagin establert en virtut de l'article 51 del Reglament (UE) 2016/679, en particular, informant-les, sense dilació indeguda, en cas de possible vulneració de les normes de protecció de dades personals i, també, sobre violacions de la seguretat que, aparentment, constitueixen violacions de la seguretat de les dades personals;

g) concedir la qualificació als prestadors de serveis de confiança i als serveis de confiança que presten, i retirar-los-la, de conformitat amb els articles 20 i 21;

h) comunicar, a l'organisme responsable de la llista de confiança a què l'article 22, apartat 3, es refereix, la decisió de concedir o retirar la qualificació, excepte si aquest organisme és també l'organisme de supervisió que s'ha designat en virtut de l'apartat 1 del present article;

i) verificar l'existència i la correcta aplicació de les disposicions relatives als plans de cessament quan els prestadors qualificats de serveis de confiança cessin les activitats, incloent-hi la manera com es fa accessible la informació, de conformitat amb l'article 24, apartat 2, lletra h);

j) requerir que els prestadors de serveis de confiança corregeixin qualsevol incompliment dels requisits que aquest Reglament estableix;

k) investigar les denúncies dels proveïdors de navegadors web en virtut de l'article 45 bis i prendre mesures si cal.

5. Els estats membres poden disposar que l'organisme de supervisió que s'hagi designat en virtut de l'apartat 1 estableixi, mantingui i actualitzi una infraestructura de confiança de conformitat amb el dret nacional.

6. A tot tardar el 31 de març de cada any, cada organisme de supervisió que s'hagi designat en virtut de

l'apartat 1 ha de presentar a la Comissió un informe sobre les principals activitats que hagi dut a terme l'any natural anterior. La Comissió ha de posar aquests informes anuals a disposició del Parlament Europeu i del Consell.

7. A tot tardar el 21 de maig de 2025, la Comissió ha d'adoptar directrius sobre l'exercici, pels organismes de supervisió que s'hagin designat en virtut de l'apartat 1 del present article, de les funcions a què l'apartat 4 del present article es refereix; i, mitjançant actes d'execució, ha de definir els formats i els procediments de l'informe que l'apartat 6 del present article preveu. Aquests actes d'execució s'han d'adoptar de conformitat amb el procediment d'examen a què l'article 48, apartat 2, fa referència.

Article 46 quater

Punts de contacte únics

1. Cada Estat membre ha de designar un punt de contacte únic per als serveis de confiança, les carteres europees d'identitat digital i els sistemes d'identificació electrònica notificats.
2. Cada punt de contacte únic ha d'exercir una funció d'enllaç per facilitar la cooperació transfronterera entre els organismes de supervisió dels prestadors de serveis de confiança i entre els organismes de supervisió dels proveïdors de carteres europees d'identitat digital i, quan escaigui, amb la Comissió i l'Agència de la Unió Europea per a la Ciberseguretat (ENISA), i amb altres autoritats competents del seu Estat membre.
3. Cada Estat membre ha de fer públics i, sense demora indeguda, notificar a la Comissió els noms i les adreces del punt de contacte únic que s'hagi designat en virtut de l'apartat 1 i, també, qualsevol modificació que s'hi faci.
4. La Comissió ha de publicar una llista dels punts de contacte únics que s'hagin notificat en virtut de l'apartat 3.

Article 46 quinquies

Assistència mútua

1. Per facilitar la supervisió i el compliment de les obligacions que s'estableixen en virtut del present Reglament, els organismes de supervisió que s'hagin designat en virtut de l'article 46 bis, apartat 1, i de l'article 46 ter, apartat 1, poden sol·licitar –també a través del Grup de Cooperació que s'hagi establert de conformitat amb l'article 46 sexies, apartat 1– assistència mútua d'organismes de supervisió d'un altre Estat membre on el prestador de la cartera europea d'identitat digital o el prestador de serveis de confiança estigui establert, o on hi hagi les xarxes i els sistemes d'informació o es prestin els serveis.
2. L'assistència mútua implica, com a mínim, el següent:
 - a) l'organisme de supervisió que apliqui mesures de supervisió i execució en un Estat membre ha d'informar i consultar l'organisme de supervisió de l'altre Estat membre afectat;
 - b) un organisme de supervisió pot sol·licitar a l'organisme de supervisió d'un altre Estat membre afectat

que adopti mesures de supervisió o d'execució, entre les quals hi pot haver, per exemple, processar sol·licituds d'inspecció en relació amb els informes d'avaluació de la conformitat que els articles 20 i 21 preveuen pel que fa a la prestació de serveis de confiança;

c) quan escaigui, els organismes de supervisió poden dur a terme investigacions conjuntes amb els organismes de supervisió d'altres estats membres.

Els acords i els procediments per a les accions conjuntes d'acord amb el paràgraf primer els han d'aprovar i establir els estats membres de què es tracti de conformitat amb el seu dret nacional.

3. L'organisme de supervisió al qual s'hagi adreçat una sol·licitud d'assistència pot denegar la sol·licitud pels motius següents:

a) l'assistència que s'ha sol·licitat no és proporcionada respecte de les activitats de supervisió de l'organisme de supervisió dutes a terme de conformitat amb els articles 46 bis i 46 ter;

b) l'organisme de supervisió no és competent per prestar l'assistència que s'ha sol·licitat;

c) la prestació de l'assistència que s'ha sol·licitat és incompatible amb aquest Reglament.

4. A tot tardar el 21 de maig de 2025, i posteriorment cada dos anys, el Grup de Cooperació que s'hagi establert en virtut de l'article 46 sexies, apartat 1, ha de formular orientacions sobre els aspectes organitzatius i els procediments per a l'assistència mútua a què els apartats 1 i 2 del present article fan referència.

Article 46 sexies

El Grup de Cooperació sobre la Identitat Digital Europea

1. Per donar suport i facilitar la cooperació transfronterera dels estats membres i l'intercanvi d'informació sobre els serveis de confiança, les carteres europees d'identitat digital i els sistemes d'identificació electrònica notificats, la Comissió ha de crear el Grup de Cooperació sobre la Identitat Digital Europea.

2. El Grup de Cooperació ha d'estar format per representants nomenats pels estats membres i la Comissió. El Grup de Cooperació ha d'estar presidit per la Comissió. La Comissió ha d'assumir la secretaria del Grup de Cooperació.

3. Es poden convidar representants de les parts interessades pertinents a assistir a les reunions del Grup de Cooperació i a participar en els treballs en qualitat d'observadors ad hoc.

4. S'ha de convidar l'ENISA a participar en qualitat d'observadora en els treballs del Grup de Cooperació quan aquest intercanviï punts de vista, millors pràctiques i informació sobre aspectes pertinents en matèria de ciberseguretat, com ara la notificació de violacions de la seguretat, i quan es tracti de l'ús de certificats o les normes sobre ciberseguretat.

5. El Grup de Cooperació exerceix les funcions següents:

- a) intercanviar recomanacions i cooperar amb la Comissió en les iniciatives polítiques emergents en l'àmbit de les carteres d'identitat digital, els mitjans d'identificació electrònica i els serveis de confiança;
- b) assessorar la Comissió, segons calgui, en la preparació inicial dels projectes d'actes delegats i d'execució que s'hagin d'adoptar en virtut del present Reglament;
- c) amb la finalitat de donar suport als organismes de supervisió en l'aplicació de les disposicions del present Reglament, haurà de:
 - i) intercanviar les millors pràctiques i la informació sobre l'aplicació de les disposicions del present Reglament,
 - ii) avaluar els avenços pertinents en l'àmbit dels sectors de la cartera d'identitat digital, la identificació electrònica i els serveis de confiança,
 - iii) organitzar reunions conjuntes amb les parts interessades pertinents de tota la Unió per tractar les activitats fetes pel Grup de Cooperació i demanar apreciacions sobre els desafiaments polítics emergents,
 - iv) amb el suport de l'ENISA, intercanviar opinions, millors pràctiques i informació sobre els aspectes de ciberseguretat pertinents relatius a les carteres europees d'identitat digital, els sistemes d'identificació electrònica i els serveis de confiança,
 - v) intercanviar millors pràctiques en relació amb el desenvolupament i l'execució de polítiques sobre la notificació de violacions de la seguretat i les mesures comunes a què els articles 5 sexies i 10 es refereixen,
 - vi) organitzar reunions conjuntes amb el Grup de Cooperació SRI que s'ha establert en virtut de l'article 14, apartat 1, de la Directiva (UE) 2022/2555, per intercanviar la informació pertinent referent a ciberamenaces, incidències, vulnerabilitats, iniciatives de sensibilització, formació, exercicis i destreses, desenvolupament de capacitats, capacitat relativa a les normes i les especificacions tècniques i les normes i les especificacions tècniques mateixes en relació amb els serveis de confiança i la identificació electrònica,
 - vii) a petició d'un organisme de supervisió, debatre les sol·licituds concretes d'assistència mútua a què l'article 46 quinquies fa referència,
 - viii) facilitar l'intercanvi d'informació entre els organismes de supervisió, tot orientant sobre els aspectes organitzatius i els procediments de l'assistència mútua a què l'article 46 quinquies es refereix;
- d) organitzar revisions inter pares dels sistemes d'identificació electrònica que s'hagin de notificar d'acord amb aquest Reglament.

6. Els estats membres han de garantir una cooperació efectiva i eficient dels seus representants designats al Grup de Cooperació.

7. A tot tardar el 21 de maig de 2025, mitjançant actes d'execució, la Comissió ha d'establir els mecanismes de procediment necessaris per facilitar la cooperació entre els estats membres a què l'apartat 5, lletra d), del present article es refereix. Els actes d'execució s'han d'adoptar d'acord amb el procediment d'examen a què l'article 48, apartat 2, fa referència.

Capítol V

Delegació de poders i disposicions d'execució

Article 47

Exercici de la delegació

1. Es faculta la Comissió per adoptar actes delegats en les condicions que aquest article estableix.
2. Els poders per adoptar actes delegats dels que s'esmenten a l'article 5 quater, apartat 8, l'article 24, apartat 4 ter, i l'article 30, apartat 4, s'atorguen a la Comissió per un període de temps indefinit a partir del 17 de setembre del 2014.
3. La delegació de poders que s'esmenta a l'article 5 quater, apartat 8, l'article 24, apartat 4 ter, i l'article 30, apartat 4, la poden revocar en qualsevol moment el Parlament Europeu o el Consell. La decisió de revocació posa fi a la delegació dels poders que s'hi especifiquin. La decisió és efectiva l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Unió Europea o en una data posterior que s'indiqui. No afecta la validesa dels actes delegats que ja estiguin en vigor.
4. Quan adopti un acte delegat, la Comissió ho ha de notificar simultàniament al Parlament Europeu i al Consell.
5. Els actes delegats que s'adoptin en virtut de l'article 5 quater, apartat 8, l'article 24, apartat 4 ter, i l'article 30, apartat 4, només entren en vigor si, en dos mesos a partir que s'hagin notificat al Parlament Europeu i al Consell, cap d'aquestes institucions no formula objeccions; o si, abans del venciment del termini esmentat, ambdues institucions informen la Comissió que no en formularan. El termini es pot prorrogar dos mesos a iniciativa del Parlament Europeu o del Consell.

Article 48

Procediment de comitè

1. La Comissió ha d'estar assistida per un comitè. El comitè ha de ser conforme a les disposicions del Reglament (UE) núm. 182/2011.
2. Quan es faci referència al present apartat, s'ha d'aplicar l'article 5 del Reglament (UE) núm. 182/2011.

Capítol VI

Disposicions finals

Article 48 bis

Requisits d'informació

1. Els estats membres han de garantir que es recopilen estadístiques relatives al funcionament de les carteres europees d'identitat digital i els serveis de confiança qualificats que es presten al seu territori.
2. Les estadístiques que es recopilin de conformitat amb l'apartat 1 han d'incloure els elements següents:
 - a) el nombre de persones físiques i jurídiques que tenen una cartera europea d'identitat digital vàlida;
 - b) la mena i la quantitat de serveis que accepten l'ús de la cartera europea d'identitat digital;
 - c) la quantitat de reclamacions d'usuaris i d'incidències de protecció dels consumidors o de protecció de dades relacionades amb les parts usuàries i els serveis de confiança qualificats;
 - d) un informe resumit que inclogui dades sobre les incidències que impedeixen fer servir la cartera europea d'identitat digital;
 - e) un resum de les incidències de seguretat importants, de les violacions de la seguretat de les dades i dels usuaris de carteres europees d'identitat digital o de serveis de confiança qualificats que hagin quedat afectats.
3. Les estadístiques a què l'apartat 2 es refereix s'han de fer públiques en un format obert, d'ús comú i llegible per màquina.
4. Cada any, a tot tardar el 31 de març, els estats membres han de presentar a la Comissió un informe sobre les estadístiques que s'han recopilat de conformitat amb l'apartat 2.

Article 49

Revisió

1. La Comissió ha de revisar l'aplicació del present Reglament i, a tot tardar el 21 de maig de 2026, n'ha d'informar el Parlament Europeu i el Consell. En aquest informe, la Comissió ha d'avaluar, en particular, si és apropiat modificar l'àmbit d'aplicació o les disposicions específiques del present Reglament, incloses, en concret, les que figuren a l'article 5 quater, apartat 5, tenint en compte l'experiència que s'ha adquirit en l'aplicació del present Reglament, a més de l'evolució tecnològica, del mercat i jurídica. Si cal, aquest informe s'ha d'acompanyar amb una proposta de modificació del present Reglament.
2. L'informe a què l'apartat 1 es refereix ha d'incloure una avaluació de la disponibilitat, la seguretat i la facilitat d'ús dels mitjans d'identificació electrònica notificats i les carteres europees d'identitat digital que entren en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament; i s'ha d'avaluar si cal que es requereixi a tots els prestadors de serveis privats en línia que es basen en serveis d'identificació electrònica de tercers amb finalitats d'autenticació dels usuaris que acceptin l'ús dels mitjans d'identificació electrònics notificats i la

cartera europea d'identitat digital.

3. A tot tardar el 21 de maig de 2030, la Comissió ha de presentar un informe al Parlament Europeu i al Consell sobre l'assoliment dels objectius del present Reglament.

Article 50

Derogació

1. Queda derogada la Directiva 1999/93/CE amb efectes a partir de l'1 de juliol de 2016.
2. Les referències a la Directiva derogada s'han de considerar referències al present Reglament.

Article 51

Disposicions transitòries

1. Els dispositius de creació de signatura segura, dels quals s'hagi determinat la conformitat segons l'article 3, apartat 4, de la Directiva 1999/93/CE, s'han de continuar considerant dispositius qualificats de creació de signatura electrònica d'acord amb aquest Reglament, fins al 21 de maig de 2027.
2. Els certificats qualificats que s'hagin expedit a persones físiques d'acord amb la Directiva 1999/93/CE s'han de continuar considerant certificats qualificats de signatura electrònica en virtut del present Reglament fins al 21 de maig de 2026.
3. Els prestadors qualificats de serveis de confiança diferents dels que prestin serveis qualificats de confiança per a la gestió de dispositius qualificats de creació de signatura i segell electrònics a distància de conformitat amb els articles 29 bis i 39 bis poden continuar duent a terme la gestió de certificats qualificats de signatura electrònica, sense que hagin d'obtenir la qualificació per a la prestació dels serveis de gestió esmentats, fins al 21 de maig de 2026.
4. Els prestadors qualificats de serveis de confiança als quals se n'hagi concedit la qualificació en virtut del present Reglament abans del 20 de maig de 2024 han de presentar a l'organisme de supervisió un informe d'avaluació de la conformitat que demostrï que compleixen l'article 24, apartats 1, 1 bis i 1 ter, tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, abans del 21 de maig de 2026.

Article 52

Entrada en vigor

1. El present Reglament entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.
2. Aquest Reglament serà aplicable a partir de l'1 de juliol de 2016, exceptuant-ne les disposicions següents:
 - a) article 8, apartat 3; article 9, apartat 5; article 12, apartats 2 a 9; article 17, apartat 8; article 19, apartat 4; article 20, apartat 4; article 21, apartat 4; article 22, apartat 5; article 23, apartat, 3; article 24, apartat

5; article 27, apartats 4 i 5; article 28, apartat 6; article 29, apartat 2; article 30, apartats 3 i 4; article 31, apartat 3; article 32, apartat 3; article 33, apartat 2; article 34, apartat 2; article 37, apartats 4 i 5; article 38, apartat 6; article 42, apartat 2; article 44, apartat 2; article 45, apartat 2; i els articles 47 i 48 s'han d'aplicar a partir del 17 de setembre de 2014;

b) article 7; article 8, apartats 1 i 2; els articles 9, 10, 11 i l'article 12, apartat 1, s'han d'aplicar a partir de la data d'aplicació dels actes d'execució que els articles 8, apartat 3, i 12, apartat 8, preveuen;

c) l'article 6 s'ha d'aplicar a partir dels tres anys de la data d'aplicació dels actes d'execució que els articles 8, apartat 3, i 12, apartat 8, preveuen.

3. Quan el sistema d'identificació electrònica notificat estigui inclòs a la llista publicada per la Comissió d'acord amb l'article 9 abans de la data esmentada a la lletra c) de l'apartat 2 del present article, els mitjans d'identificació electrònica que s'hagin expedit per aquest sistema en virtut de l'article 6 s'han de reconèixer, a tot tardar, 12 mesos després que el sistema s'hagi publicat, però no abans de la data que s'esmenta a la lletra c) de l'apartat 2 del present article.

4. No obstant el que disposa la lletra c) de l'apartat 2 del present article, un Estat membre pot decidir que els mitjans d'identificació electrònica d'acord amb el sistema d'identificació electrònica notificat de conformitat amb l'article 9, apartat 1, per un altre Estat membre es reconeixin al primer Estat membre a partir de la data d'aplicació dels actes d'execució que els articles 8, apartat 3, i 12, apartat 8, preveuen. Els estats membres de què es tracti ho han de comunicar a la Comissió. La Comissió ha de fer pública aquesta informació.

Aquest Reglament és obligatori en tots els elements i és directament aplicable a cada Estat membre.

Annex I

Requisits dels segells qualificats de signatura electrònica

Els certificats qualificats de signatura electrònica han de contenir:

a) una indicació, almenys en un format adequat per al processament automàtic, que el certificat s'ha expedit com a certificat qualificat de signatura electrònica;

b) un conjunt de dades que representi inequívocament el prestador qualificat de serveis de confiança que expedeix els certificats qualificats, incloent-hi, com a mínim, l'Estat membre on aquest prestador està establert; i

— per a persones jurídiques: el nom i, si escau, el número de registre segons constin als registres oficials,

— per a persones físiques, el nom de la persona;

c) almenys el nom del signant o un pseudònim; si s'usa un pseudònim, s'ha d'indicar clarament;

- d) dades de validació de la signatura electrònica que corresponguin a les dades de creació de la signatura electrònica;
- e) les dades relatives a l'inici i el final del període de validesa del certificat;
- f) el codi d'identitat del certificat, que ha de ser únic per al prestador qualificat de serveis de confiança;
- g) la signatura electrònica avançada o el segell electrònic avançat del prestador de serveis de confiança expedidor;
- h) el lloc on està disponible gratuïtament el certificat que suporta la signatura electrònica avançada o el segell electrònic avançat a què la lletra g) es refereix;
- i) la informació o la localització dels serveis que es poden utilitzar per consultar l'estat de validesa del certificat qualificat;
- j) quan les dades de creació de signatura electrònica relacionades amb les dades de validació de signatura electrònica estiguin en un dispositiu qualificat de creació de signatura electrònica, una indicació adequada al respecte, almenys en una forma apta per al processament automàtic.

Annex II

Requisits del dispositius qualificats de creació de signatura electrònica

1. Els dispositius qualificats de creació de signatura electrònica han de garantir, com a mínim, per mitjans tècnics i de procediment adequats, el següent:
 - a) que la confidencialitat de les dades de creació de signatura electrònica utilitzades per a la creació de signatures electròniques estigui garantida raonablement;
 - b) que, a la pràctica, les dades de creació de signatura electrònica utilitzades per a la creació de signatura electrònica només puguin aparèixer una vegada;
 - c) que hi hagi la seguretat raonable que les dades de creació de signatura electrònica utilitzades per a la creació de signatura electrònica no es poden esbrinar per deducció i que la signatura està protegida amb seguretat contra la falsificació mitjançant la tecnologia disponible en el moment;
 - d) que les dades de creació de la signatura electrònica utilitzades per a la creació de signatura electrònica es puguin protegir pel signant legítim de forma fiable davant l'ús per altres.
2. Els dispositius qualificats de creació de signatures electròniques no poden alterar les dades que s'han de signar ni impedir que aquestes dades es mostrin al signant abans de signar.

Annex III

Requisits dels segells qualificats de segell electrònic

Els certificats qualificats de segell electrònic han de contenir:

- a) una indicació, almenys en un format adequat per al processament automàtic, que el certificat s'ha expedit com a certificat qualificat de segell electrònic;
- b) un conjunt de dades que representi, inequívocament, el prestador qualificat de serveis de confiança que expedeix els certificats qualificats, incloent-hi, com a mínim, l'Estat membre on aquest prestador està establert; i
 - per a persones jurídiques: el nom i, si escau, el número de registre segons constin als registres oficials,
 - per a persones físiques, el nom de la persona;
- c) almenys, el nom del creador del segell i, si escau, el número de registre, tal com es recullen als registres oficials;
- d) les dades de validació del segell electrònic que corresponguin a les dades de creació del segell electrònic;
- e) les dades relatives a l'inici i el final del període de validesa del certificat;
- f) el codi d'identitat del certificat, que ha de ser únic per al prestador qualificat de serveis de confiança;
- g) la signatura electrònica avançada o el segell electrònic avançat del prestador de serveis de confiança expedidor;
- h) el lloc on està disponible gratuïtament el certificat que suporta la signatura electrònica avançada o el segell electrònic avançat a què la lletra g) es refereix;
- i) la informació o la localització dels serveis que es poden utilitzar per consultar l'estat de validesa del certificat qualificat;
- j) quan les dades de creació del segell electrònic relacionades amb les dades de validació del segell electrònic estiguin en un dispositiu qualificat de creació de segells electrònics, una indicació adequada al respecte, almenys en una forma apta per al processament automàtic.

Annex IV

Requisits dels certificats qualificats d'autenticació de llocs web

Els certificats qualificats d'autenticació de llocs web han de contenir:

- a) una indicació, almenys en un format adequat per al processament automàtic, que el certificat s'ha expedit com a certificat qualificat d'autenticació de lloc web;

b) un conjunt de dades que representi, inequívocament, el prestador qualificat de serveis de confiança que expedeix els certificats qualificats, incloent-hi, com a mínim, l'Estat membre on aquest prestador està establert; i

— per a persones jurídiques: el nom i, si escau, el número de registre segons constin als registres oficials,

— per a persones físiques, el nom de la persona;

c) per a les persones físiques: almenys, el nom de la persona a qui s'expedeixi el certificat, o un pseudònim; i, quan es faci servir un pseudònim, una indicació clara en aquest sentit;

c bis) per a les persones jurídiques: un conjunt únic de dades que representi inequívocament la persona jurídica a qui s'expedeix el certificat, amb, almenys, el nom de la persona jurídica a la qual s'expedeix el certificat i, si escau, el número de registre tal com figura als registres oficials;

d) elements de la direcció, incloent-hi, almenys, la ciutat i l'Estat, de la persona física o jurídica a qui s'expedeixi el certificat, i, si escau, segons figuri als registres oficials;

e) el nom o els noms de domini explotats per la persona física o jurídica a la qual s'expedeixi el certificat;

f) les dades relatives a l'inici i el final del període de validesa del certificat;

g) el codi d'identitat del certificat, que ha de ser únic per al prestador qualificat de serveis de confiança;

h) la signatura electrònica avançada o el segell electrònic avançat del prestador de serveis de confiança expedidor;

i) el lloc on està disponible gratuïtament el certificat que suporta la signatura electrònica avançada o el segell electrònic avançat a què la lletra h) es refereix;

j) la informació o la localització dels serveis d'estat de validesa del certificat que es poden utilitzar per consultar l'estat de validesa del certificat qualificat.

Annex V

Requisits aplicables a la declaració electrònica qualificada d'atributs

La declaració electrònica qualificada d'atributs ha de contenir:

a) una indicació, almenys, en una forma adequada per al tractament automàtic, que la declaració s'ha expedit com a declaració electrònica qualificada d'atributs;

b) un conjunt de dades que representi, inequívocament, el prestador qualificat de serveis de confiança que expedeix la declaració electrònica qualificada d'atributs, incloent-hi, com a mínim, l'Estat membre on aquest prestador està establert, i:

- i) per a persones jurídiques: el nom i, si escau, el número de registre segons constin als registres oficials,
- ii) per a persones físiques, el nom de la persona;
- c) un conjunt de dades que representi, inequívocament, l'entitat a què es refereixen els atributs declarats; i, quan es faci servir un pseudònim, una indicació clara en aquest sentit;
- d) l'atribut o els atributs que s'hagin declarat, incloent-hi, quan escaigui, la informació necessària per identificar-ne l'abast;
- e) les dades relatives a l'inici i el final del període de validesa de la declaració;
- f) el codi d'identitat de la declaració, que ha de ser únic per al prestador qualificat de serveis de confiança i, si escau, la indicació del règim de declaracions a què la declaració d'atributs pertany;
- g) la signatura electrònica qualificada o el segell electrònic qualificat del prestador qualificat de serveis de confiança expedidor;
- h) el lloc on està disponible gratuïtament el certificat que suporta la signatura electrònica qualificada o el segell electrònic qualificat a què la lletra g) es refereix;
- i) la informació o la localització dels serveis que es poden utilitzar per consultar l'estat de validesa de la declaració qualificada.

Annex VI

Llista mínima d'atributs

En virtut del que disposa l'article 45 sexies, els estats membres han de garantir l'adopció de mesures que permetin als prestadors qualificats de serveis de confiança de declaracions electròniques d'atributs verificar per mitjans electrònics, a petició de l'usuari, l'autenticitat dels atributs següents, confrontant-los amb les fonts autèntiques pertinents a escala nacional o a través d'intermediaris designats reconeguts a escala nacional, de conformitat amb el dret de la Unió o nacional i quan els atributs es basin en fonts autèntiques pertanyents al sector públic:

1. adreça,
2. edat,
3. sexe,
4. estat civil,
5. composició familiar,

6. nacionalitat o ciutadania,
7. qualificacions, títols i llicències acadèmics,
8. qualificacions, títols i llicències professionals,
9. facultats i manaments per representar persones físiques o jurídiques,
10. permisos i llicències públics,
11. en el cas de les persones jurídiques, dades financeres i socials.

Annex VII

Requisits aplicables a la declaració electrònica d'atributs expedida per un organisme del sector públic responsable d'una font autèntica o en nom seu

Les declaracions electròniques d'atributs expedides per un organisme del sector públic responsable d'una font autèntica, o en nom seu, han de contenir el següent:

- a) una indicació, almenys, en una forma adequada per al tractament automàtic, que la declaració ha estat expedida com a declaració electrònica d'atributs per un organisme públic responsable d'una font autèntica, o en nom seu;
- b) un conjunt de dades que representi, inequívocament, l'organisme públic que expedeix la declaració electrònica d'atributs, que ha d'incloure, com a mínim, l'Estat membre on aquest organisme públic té la seu i el nom i, si escau, el número de registre tal com figura als registres oficials;
- c) un conjunt de dades que representi, inequívocament, l'entitat a què es refereixen els atributs declarats; i, quan es faci servir un pseudònim, una indicació clara en aquest sentit;
- d) l'atribut o els atributs que s'hagin declarat, incloent-hi, quan escaigui, la informació necessària per identificar-ne l'abast;
- e) les dades relatives a l'inici i el final del període de validesa de la declaració;
- f) el codi d'identitat de la declaració, que ha de ser únic per a l'organisme públic expedidor i, si escau, una indicació del règim de declaracions a què la declaració d'atributs pertany;
- g) la signatura electrònica qualificada o el segell electrònic qualificat de l'organisme expedidor;
- h) el lloc on està disponible gratuïtament el certificat que suporta la signatura electrònica qualificada o el segell electrònic qualificat a què la lletra g) es refereix;
- i) la informació o la localització dels serveis que es poden utilitzar per consultar l'estat de validesa de la declaració.

Consideracions legals

Els textos consolidats (o versions actualitzades) de les normes que ofereix el Portal Jurídic de Catalunya no tenen caràcter oficial.

Enllaç a aquesta versió

<https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=1032920&language=ca&validity=2126859&traceability=03>